



pdfelement
فقه شافعي موضوعي

الفرقة الأولى شريعة وقانون

01286173809

الفصل الأول

الطهارة

تعريف الطهارة

الطهارة لغة: هي النزاهة عن الاقذار
• وتطلق ايضا علي النظافة والخلوص من الاجناس حسيه كانت كالانجاس او معنويه ، التطهر والتنزّه عن العيوب .
الطهارة اصطلاحا : هي الرفع الحدث أو إزالة النجس.
شرح التعريف:

رفع الحدث هو الغسل او الوضوء
 ازاله النجس يشمل وضوء أو استنجاء او ما في معناها وهو التيمم
تنقسم إلى: طهاره مائيه - طهاره ترابيه
أنواع الطهاره : ١- الوضوء ٢- الغسل ٣- التيمم

مراتب الطهاره

٤- تطهير السر عما
 سوي الله تعالى وهي
 طهاره الانبياء
 والصديقين

٣- تطهير القلب
 عن الاخلاق
 المذمومه

٢- تطهير الجوارح
 عن الجرائم والاثام

١- تطهير الظاهر عن
 الاحداث والانجاس
 والفضلات

أقسام الطهارة

٣- طاهره فضلات البدن

٢- طهاره عن حدث

١- طهاره الخبث

القسم الاول : طاهره الخبث

ينقسم الي ثلاثه اقسام :
اولا : طهاره البدن والمقصود بها اي طهاره البدن من اثار البول والغائط لقوله تعالى "أو جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا".

ثانيا : طهاره الثوب والمقصود بالثوب اي: الثوب الذي يؤدي فيه الانسان الصلاه لقوله تعالى "وثيابك فطهر".
ثالثا : طهارة المكان: المقصود هنا اي الذي يقف فيه المصلي لقوله تعالى: "والرجز فاهجر"

القسم الثاني: طهاره عن حدث

والمقصود بها : الحدث الاكبر والاصغر

القسم الثالث: طهاره فضلات البدن

مثل : تقليم الاظافر وازاله الشعر الزائد بعد كل حيض لأن دم الحيض يلتصق في الشعر ولايزال ويعتبر نجاسه

أقسام المياه التي تجوز التطهر بها

الماء المطلق وحده

هو الذى يجوز التطهر به لأنه طاهر فى نفسه مطهر لغيره

الماء غير المطلق

لا يجوز التطهر به كالماء المشمس والماء المستعمل لأنهم لا يطهروا غيرهم .

وينقسم الماء المطلق الذى يجوز التطهر به إلى سبع مياه

(مع الدليل لكل نوع)

ماء
العيون

ماء
الآبار

ماء
الأنهار

ماء
البحر

ماء
البرد

ماء
التلج

ماء
السماء

دليلهم

قوله (ص): (عندما سئل عن الآبار وما ينوبها من السباع والدواب) فقال صلى الله عليه وسلم "لها ما أخذت فى بطونها وما بقى لنا فهو شراب وطهور".

دليلهم

قوله (ص): عن البحر "الطهور مائة الحل ميتة".

دليلهم

● قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به "● قوله تعالى: "وأنزلنا من السماء ماء طهوراً".

مسألة مهمة : صلاة وطهارة المحبوس

س :- إذا حبس الشخص فى مكان ما بحيث لا يجد الماء ولا التراب النظيف الذى يمكنه التيمم، كالمصلوب ومن هو فوق شجرة وتحت سبع مخوف ومن هو فى سفينة ولا يجد الماء ولا التراب ولا يستطيع الوصول إليه فكيف تكون صلاته؟
ج :- إختلف فقهاء الشافعية فى هذه المسألة إلى عدة أقوال :

الرواية الأولى

القول الأول : لا يصلى حتى يجد الماء أو التراب فيقضى ما فاتته .

القول الثانى : يصلى ويومئ ولا قضاء عليه .

القول الثالث : يصلى حسب حاله وصلاته صحيحة ولا يعيد سواء وجد الماء أو لا .

القول الرابع : لا تجب عليه الصلاة بل تستجب له ويجب عليه القضاء سواء صلى أم لا يصلى.

(الأدلة) :-

أدلة القائلون بعدم وجود الصلاة عليه فى الحال وهم الأحناف والأوزاعى والشافعى فى أحد أقواله:
أولا الدليل من السنة:

(١) قوله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".

(٢) قوله صلى الله عليه وسلم "لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ"

- وجه الدلالة : هو أنه لا تقبل الصلاة بغير طهور والطهور يكون بالوضوء أو التيمم فإذا عدم كليهما فإنه لا تقبل الصلاة أو لا تكون صحيحة.

ثانيا : الدليل من المعقول :

٢) صلاة عبادة تسقط بالقضاء فلم تكن واجبة كصيام الحائض فإنه لا يجد عليها الصيام ولكنها تقضيه متى تطهرت. أن الطهارة شرط أهلية أداء الصلاة وذلك لأن الله تعالى قد جعل أهل مناجاته الطاهر المحدث ولذلك الصلاة من المحدث لا تجوز.

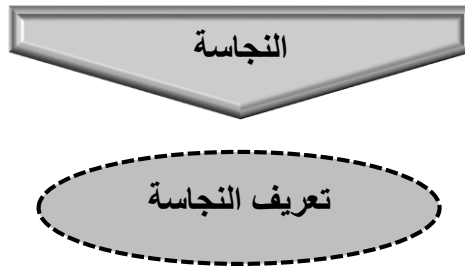
الرواية الثانية

دليلهم من الكتاب قوله تعالى "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".

- وجه الدلالة : هذه الآية تدل على أن المحبوس الذي لا يجد ماء أو ترابا فإنه يصلى على حسب حاله وهذا ما فى وسعه. دليل آخر : قوله تعالى " فاتقوا الله ما استطعتم" وهذه الآية الكريمة تدل على أن الواجب على الإنسان فى أى حكم شرعى أن يتقى الله ما استطاع وصلاته حسب حاله هى ما يستطيعه.

هام

ذهب بعض الشافعية فى الرواية الثانية إلى أنه يصلى بالماء إذا كان المكان يبسا فإنه يصلى بركوع وسجود وهذا هو رأى الراجح ويتفق معه بعض الأحناف.



النجاسة لغة : كل ما يستقذر

شرعا : لها تعريفات:

- هى مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مخصص .
- هى كل عين حرم تناولها مطلقا فى حالة الإختيار مع سهولة تمييزها وإمكان تناولها لإستقذارها ولا لضررها .

شرح التعريف :

"حرم تناولها مطلقا" إحترز به عما يباح قليلة كالنباتات السمية
 "حالة الإختيار" إحترز عن حالة الضرورة فيباح تناولها عن الأشياء الصلبة كالحجر.
 - ومن المعلوم أن الأصل فى الأشياء هو الإباحة إلى ما ورد تحريمه من الشرع.

النجاسات المحرمة

(١) كل مسكر مائع :

مثل الخمر المتخذة من عصير العنب فغيره مما يمكن تصنيع الخمر منه (والدليل على ذلك) قوله تعالى : "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون". - الرجس أى النجس

(٢) الكلب :

حيث إتفق الفقهاء على نجاسته ولو كان معلما.
الدليل : لخبر مسلم "طهور إناء أحدهم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولا هن بالتراب".
وجه الدلالة هنا : هو أن الطهارة الواجبة للإناء من ولغ الكلب إما لحدث أو لخبث فى الإناء أو لتكرمه له ولا شئ من ذلك فتعينت النجاسة فى الكلب الذى ولغ فى الإناء .
دليل آخر من السنة : يدل على أن الكلب نجس نجاسة عينية وهو ما ورد فى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم "دعى إلى دار قوم فأجاب ثم دعى إلى دار أخرى فلم يجب فقيل له فى ذلك، فقال إن فى دار فلان كلبا ، قيل فإن فى دار فلان هرة فقال صلى الله عليه وسلم إن الهرة ليست بنجسة.

(٣) الخنزير :

حيوان نجس العين هو أسوأ حالا من الكلب لأنه يتغذى على النجاسات وهو الحيوان الذي ذكر صراحة بالنص في القرآن الكريم في قوله تعالى "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير".
- إتفق الفقهاء على أنه نجس وأنه لا يجوز الإنتفاع منه بشيء لا قرن ولا جلد ولا عظم.

٤) ميتة غير الأدمى والسّمك والجراد:

(أ) ميتة غير الأدمى :-

يقصد بها : جميع الميتة سواء سال دمها أو لم يسل أما الجنين الذى مات فى بطن أمه فهو ليس بنجس لأنه زكاته بزكاة أمه لقوله (ص) (زكاة الجنين زكاة أمه) ولذلك فإذا خرج من أمه التى زكت زكاة شرعية فهو حلال بزكاة أمه .
- والمقصود بنجاسة الميتة هنا: أى نجاسة جميع أجزاءها من لحم وعظم وشعر ووبر وصوف وقرن.
(ب) ميتة الأدمى : (فيها قولان للشافعية)

القول الأول : أن الأدمى لا ينجس بالموت، لقوله تعالى : ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا .
- وقضية التكريم أنه لا يحكم بنجاسته بالموت ولا غيره سواء فى ذلك المسلم أو غير المسلم وإما عن قوله تعالى "إنما المشركون نجس" فالمقصود هنا نجاسة الإعتقاد.

وإما عن قوله صلى الله عليه وسلم "لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس لأحيا ولا ميتا" فخرج هنا مخرج الغالب أى أن المسلم لا ينجس ويلحق به الكافر.
القول الثانى: أن الأدمى ينجس بالموت لأنه طاهر فى الحياة غير مأكول وغير منتفع به بعد موته فيكون نجسا وهذا الخلاف فى غير ميتة الأنبياء ولا الشهداء .

(ج) ميتة السمك والجراد:

هى ظاهرة بالإجماع على ذلك

والدليل قوله صلى الله عليه وسلم "أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال).
(٥) الدم:

هو: من النجاسات حتى ولو عسر من كبد أو طحال

الدليل على حرمة:

أولا : من القرآن قوله تعالى : "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير".
- والمقصود به ليس عموم الدم وإنما هو الدم المسفوح وهو الخارج من الذبيحة حال الذبح.
ثانيا : الدليل من السنة لحديث النبى صلى الله عليه وسلم "إغسل عنيك الدم وصلى"
- أما الدم الباقي على اللحم وعظامه فقليل أنه طاهر .

(٦) القيح :

هو نجس لأنه من المستحيل أن يخالطه دم وصديد وهو ماء رقيق يخالطه دم فهو نجس لأنه يعد دم .

(٧) القيئ :

هو : الخارج من المعدة من الفضلات المستحيلة كالبول وقيل أن غير المتغير : يعد نجسا "ومال إليه الأذرعى".
- أما الراجع من الطعام قبل وصوله إلى المعدة فهو ليس بنجس .
- البلغم الصاعد من المعدة نجس، بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق فهو طاهر.

(٨) الروث :

وهو نجس ولو من سمك أو جراد لما رواه البخارى عن النبى (ص) أنه لما جئ بحجرين وروثه ليستنجى بها أخذ الحجرين ورد الروث وقال هذا ركس أى نجس .

(٩) البول :

وهو نجس أيضا والدليل حديث النبى (ص) أنه مر بقبران يعذبان وما يعذبان فى كبيرة فأما أحدهما كان لا يستبرأ من بوله" وهذا ورد فى بول الأدمى ولكن يقال عليه بول غير الأدمى .

المذى والودى :

المذى هو: ماء أبيض رقيق يخرج بها شهوة عند ثورانها وهو نجس والدليل على نجاسته ما روى عن على رضى الله عنه حيث قال "كنت رجلا مذاء فجعلت أعتسل حتى تشقق ظهري فأمرت رجلا يسأل النبي (ص) فقال مرة فليغسل ذكره وليتوضأ".

الودى هو : ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل وهو نجس قياسا على المذى .

(١١) المنى :

من غير الأدمى فهو نجس فى الأصح ، **أما من الأدمى** فهو طاهر لحديث عائشة "إنها كانت تحك المنى عن ثوب رسول الله ثم يصلى فيه".

(١٢) لبن ما لا يؤكل من غير الإنسان :

- الإنسان مكرم وليس بنجس لقوله تعالى : ولقد كرمتنا بنى آدم .
- أما فى الحيوان : فاللبن تابع للحم وإتفق على ذلك الفقهاء أنه ما يؤكل لحمه بشرب لبنه وليس بنجس .
- لبن الميتة ولبن الذكر نجس
- إذا أخذت الأنفحة من حيوان غير مأكول اللحم أو ميت فهي نجسة.

(١٣) الجزء المنفصل من الحى :

- إذا فصل جزء من حيوان حى فهو كالميتة لقوله (ص) ما ابين من الحى فهو ميت .
- والتعبير بقولهم كميته إشارة إلى أنه إذا كان هذا الحيوان مزكى اللحم فهو طاهر وإذا كان غير مأكول اللحم فهو نجس وايضا المنفصل بعد الموت فهو نجس بلا خلاف.
- أما الشعر والصوف والوبر والريش من المأكول فهو طاهر لقوله تعالى "ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين" وهذا فى حالة الحياة.

أما المأخوذ بعد الموت فهو نجس وأيضا غير مأكول اللحم فشعره ووبره وصوفه وكل ذلك نجس كالمنفصل من الحمار وغيره.

(١٤) العلقه والمضغة ورطوبة الفرج :

- هذه من الانسان والحيوان المأكول اللحم فهي طاهرة إذا أخذت حال الحياة أما بعد الموت فنجسه
- وإن كانت من حيوان غير مأكول اللحم فهي نجسة لأن هذه الأشياء بمثابة العرق من الحيوان ودخان النجاسة نجس يعفى عن قليلة عرفا .

١٥ الزرع الذى سقى بالنجاسة :

- الزروع إذا سمدت بالنجاسة أو نبتت فى النجس أو سقية بماء نجس فهي طاهرة وإذا أثمرت فثمرتها طاهرة.

كيفية طهارة نجس العين

- لا يتطهر نجس العين بغسله ولا إستحاله كالكلب إذا وقع فى ملاحه فصار ملحا أو إحترق فصار رمادا ولا يمكن تطهيره بوسائل مختلفة.

بينهما هناك شيئين من النجس الذى يمكن تطهيره :

- ١- الخمر إذا تخللت بنفسها فصارت خلا فى علة النجاسة والتحريم والسكر أو الإسكار وقد زال ولأن العصير لا يتحلل إلا بعد التخمر فلو لم نقل بالطهارة لحرم الخل وهذا مخالف للإجماع.
- ٢ - إن نقلت الخمر من شمس إلى ظل وعكسه فى الأصح فإنها تطهر وإن خالت بطرح شيء فيها كالمعجنات الصناعية حاليا لم تطهر وكذلك لو ألقى فيها بصلا أو خبزا حارا لتنجس المطروح فيها .

كيفية طهارة جلدة الميتة

- تطهر جلدة الميتة ولو من غير مأكول عن طريق الدبغ.
- والدبغ هو** نزع فضوله أى : مائية ورطوبته التى يفسده بقائها فيه ويطيبه نزعها بحيث لو نقع فى الماء لم يعد إليه الفساد ثانية.

- **الدليل من السنة:** قوله (ص) "هلا أخذتم إيهابها فد بغتموه فانتفعتم به".

- كيفية الدبغ :

- أولا: يكون الدبغ بالشمس أى ينشر الجلد فى الشمس والتراب وتجميد وتمليح مما لا ينزع الفضول وإن جفف الجلد وطابت رائحته فهو لا يطهر بهذه الأشياء لأن الفضلات لم تنزل وإنما جمدت بدليل أنه لو تقع فى الماء لعادت إليه العفونة.
- ثانيا: يلزم غسل المدبوغ بعد الدبغ لأنه صار منتجسا بالأدوية التى لاقتة قبل الدبغ فنجست فيجب تطهيره منها .

إزالة النجاسة

معنى إزالة النجاسة : تطهير النجاسات

أقسام النجاسة

متوسطة

مخففة

مغلظة

أولا المغلظة : (وهى نجاسة الكلب والخنزير)

- **فما التالى** فما نجس من جامد أو غيره بملاقة شىء من كلب أو خنزير سواء فى ذلك لعابه وبوله وسائر رطوباته وأجزاءه الجافة إذ لاقت رطبا وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب الطاهرة ويعم محل النجاسة بأن يصل إلى جميع أجزاء المحل .
- **الدليل على ذلك:** قوله (ص) (إذا ولغ الكلب فى إناء أحكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب).
- ثانيا : المخففة** (وهو ما يتنجس من جامد ببول حتى لم يطعم أى شىء غير اللبن ولو من غير آدمى قبل مضى حولان).
- طهارته تكون برش الماء عليه حيث يعمه ويغلبه بلا سيلان.
- **الدليل :** عن أم قيس "أنها جاءت بابن لها صغيرا لم يأكل الطعام فأجلسه النبى (ص) فى حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله)

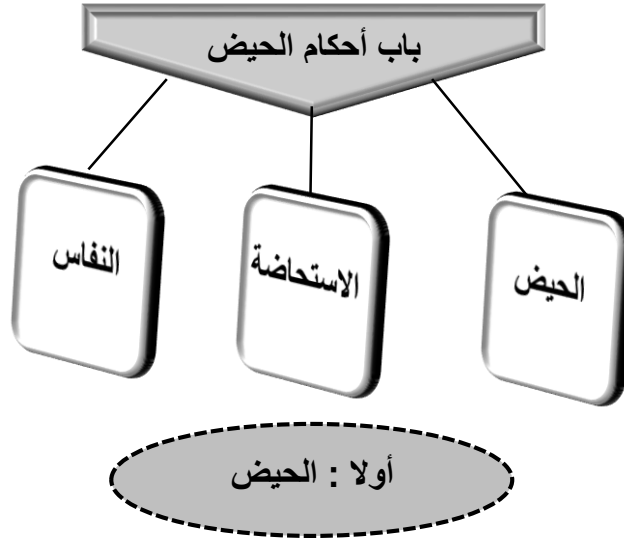
ثالثا : المتوسطة : (وهى ما بين المخففة والمغلظة)

سواء كانت :

- **عينية :** يتيقن وجودها لها لون ورائحة وجب زوال عينها إزالة الطعم وإن عسر لأن بقاءه يدل على بقاء العين .
- يجب محاولة إزالة الرائحة واللون فإن تعسر زواله فهو طاهر للمشقة وهذا فى حالة ما إذا كان اللون والريح بمحلين مختلفين .
- أما إذا كان اللون والريح فى مكان واحد فالصحيح أن هذا المحل نجس لقوة دلالتها على بقاء العين ومقابله لا يضران ويعتبر المكان طاهر.
- **حكمية :** يتيقن وجودها ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا رائحة.
- يكفى جرى الماء على ذلك المحل .
- إذا لم يكن هناك شىء يزال فيكتفى فيها بتطهير المحل وهو زائد على النضج.

حكم الغسالة

- الغسالة المتغيرة بنجس فهى نجسه قولاً واحدا .
- أما غير المتغيرة ففيها قولان والأظهر أنها طاهرة طالما أنه قد طهر المحل .



الحيض لغة السيلان

الحيض شرعا : دم يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها علي سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة.

الأصل في الحيض قوله تعالى :

"ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرت فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين".

أقل الحيض : (تسع سنين قمرية أى بالشهور العربية)

أكثره : خمسة عشرة يوما بلياليها

أكثره سنا : لم يحدد عمر معين .

ما يحرم به الحيض

(١) يحرم به ما يحرم بالجنابة وهو :

- الصلاة لقوله تعالى "وإن كنتم جنبا فاطهروا"

- مس المصحف لقوله تعالى "لا يمسه إلا المطهرون"

- المكث في المسجد : يحرم عبور المسجد والمكث فيه إن خافت تلويثه.

(٢) يحرم به الصوم : للإجماع على تحريمه وعدم صحته ويجب قضاءه بخلاف الصلاة.

(٣) يحرم به الطلاق : من المدخل بها لقوله تعالى "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" أى الوقت الذى يشرع فيه العدم لعدم إضرارها بطول المدة

بينما يجوز إبقاؤه في حالة زوال المعنى المانع منه وهو تطويل العدة أما باقى المحرمات فهو محرم.

(٤) الطهارة لرفع الحدث : فتحرم عليها إذا قصدت التعبد إلى أن تطهر بها لتلاعبها.

- أما الطهارة المقصودة للتنظيف فلا تحرم كغسل الحج.

(٥) الوطء :

- يحرم في الحيض ويقول المصنف وما بين سرتها وركبتها وقيل لا يحرم إلا الوطء فإذا إنقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق .

- يحرم الوطء في الفرج ولو بحائل والمباشرة بين السرة والركبة ولو بلا شهود لقوله تعالى " فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن".

- الوطء في الحيض يكفر مستحله بخلاف من فعله نسيانا أو جهلا أو إكراها لخبر "إن الله عز وجل تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما إستكرهوا عليه".

يؤتى للواطىء المتعمد العالم بالتحريم فى أول الدم التصديق بمثقال إسلامى من الذهب الخالص وفى آخر الدم بنصف مثقال ويقاس على الحيض النفاس أيضا لخبر "إذا واقع الرجل أهله وهى حائض إن كان دما أحمر فليصدق بدينار وإن كان أصفرا فليصدق بنصف دينار".

ثانيا: الإستحاضة

- **هى** دم يسيل من عرق من أدنى الرحم يقال له العاذل سواء خرج أثر حيض أم لا.
- **والاستحاضة هى** حدث دائم كسلس البول فلا تمنع من الصوم أو الصلاة فعلى المستحاضة أن تغتسل فرجها وتعصبه وتتوضأ وتؤدى ما عليها من فرائض .
- **الدليل** لأمر رسول الله (ص): لحمنه وكانت مستحاضة (تحيضين فى علم الله ستة أو سبع أيام) فما زاد عن ذلك فهو استحاضة بنفس المشرع فقال تغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو اليمم وبعد ذلك تعصب على فرجها بخرقه أو قطن تشد طرفيا منعا من تلويث الثياب بالدم، وتتوضأ لعل صلاة وتباد بها وجويا قليلا للحدث لأنه يتحدث منها وهى مستغنية عنه بمبادرتها إلى الصلاة .

(أحوال الاستحاضة)

المستحاضة الأولى ملغية " الكتاب "

المستحاضة الثانية :

وهى المبتدأة غير المميزة فقال وإن كانت من جاوز دمها أكثر لحيض مبتدأه ولا مميزة بأن رأته بصفة واحدة أو رأته بصفات مختلفة لكل فقدت شرط من شروط تميزه فإن عرفت وقت ابتداء دمها فحيضها يوم وليله وإن لم تعرفه فهى كالمنجدة.

المستحاضة الثالثة :

هى المعتادة غير المميزة فقال أو كانت ممن جاوز دمها أكثر الحيض معتادة غير مميزة بأن سبق لها حيض وظهر وهى تعلمها قدرا ووقتا .

ثالثا: النفاس

النفاس لغة : الولادة وسمى بذلك لأنه يخرج عقب النفس أو من تنفس الصبح إذا ظهر.

النفاس شرعا : هو دم يخرج من رحم المرأة عقب الولادة.

- **أقل النفاس :** دفعه وزمانها لحظة.

- **فى الروضة** لاحت لأقله أو أكثره ستون يوما وغالبه أربعون بإعتبار الوجود فى الجميع.

وأما عن خبر أبى داود عن أم سلمة رضى الله عنها (كان النفاس تجلس على عهد الرسول (ص) أربعين يوما) فلا دلالة فيه على نص الزيادة أو محمولة على الغالب إبتداء الستين من الولادة .

الفصل الثانى

الصلاة

تعريف الصلاة

الصلاة لغة : من الصلة لأنها فى الأصل من الوصل وهى صلة العبد بربه هى الدعاء بالخير.

وقيل فى اللغة أنها مشتركة بين الدعاء والتعظيم والبركة.

الصلاة شرعا : هى أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالكبير ومختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة.

مشروعية الصلاة من الكتاب والسنة والإجماع

أولاً: من الكتاب قوله تعالى : "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأركعوا مع الراكعين".

- وجه الدلالة هنا أن الصلاة أمر صحيح وإقامة الصلاة إتمام واجبتها وفرائضها وسننها.

ثانياً : الدليل من السنة : ما ثبت فى الصحيحين أن النبى (ص) قال " بنى الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن

محمداً رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن إستطاع إليه سبيلاً".

ثالثاً : الإجماع

أجمعت الأمة الإسلامية منذ عصر النبى (ص) وإلى يومنا هذا على وجوب خمس صلوات على المسلم فى اليوم والليلة.

(والصلاة هى من أقوى أركان الإسلام بعد الإيمان بالله تعالى).

باب الأذان

تعريف الأذان

الأذان لغة : الإعلام

الأذان شرعا : هو قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة.

الدليل على مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع

أولاً: من الكتاب : قوله تعالى " وإذا ناديتم إلى الصلاة".

ثانياً : من السنة : خبر الصحيحين "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم".

ثالثاً : من الإجماع : فقد ورد عن عبدالله بن زيد أنه قال "لما أمر الرسول (ص) بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع

الصلوات طاف بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً فى يده فقلت يا عبدالله إتبيع الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى

الصلاة فقال أولاً أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول "الله أكبر إلى آخر الأذان ثم إستأخر عنى غير بعيد ثم

قال، وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة فلما أصبحت أتيت النبى (ص) فأخبرته بما رأيت فقال إنها

رؤيا حق إن شاء الله قم إلى بلال فألقى عليه ما رأيت فليؤذن به".

- ليس مستند الأذان الرؤيا فقط بل وافقها نزول الوحى.

الإقامة

- الإقامة في الأصل مصدر أقام وسمى الذكر المخصوص بها لأنه يقيم إلى الصلاة.

حكم الأذان والإقامة

- هما مشروعان بالإجماع : " بينما الإختلاف في كيفية مشروعيتهما".

(١) قال الإمام النووي كل منهما سنة وإستدل بقوله (ص) (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لأستهموا عليه).

(٢) لم يجبا لهما للإعلام بالصلاة كقوله (ص) الصلاة جامعة حيث يشرع ذلك .
والرأى الراجح : أنها فرض كفاية في الجماعة إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقيين بينما هما سنة عين للمنفرد.

(شروط الأذان والإقامة)

(١) أن يظهر في البلد حيث يبلغ جميعهم لو أصفوا فيكفي في القرية الصغيرة في موضع واحد وفي الكبيرة أكثر من مواضع مختلفة يحصل بها إشهار الأذان (فلو أذن في مكان واحد فقط حصلت السنة فيه دون غيره) .

(٢) أنهما يشرعان المكتوبة دون غيرها من سائر الصلوات كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة لعدم ثبوتها فيه.

حكم الصلاة التي لا يشرع لها أذان ولا إقامة وهم (العید - الكسوف - الإستسقاء - التراويح)

- حكمهم : صلاة جامعة حيث يسنوا جماعة .

حكم من صلى منفردا بعد الجماعة : يسن له الأذان بدون أن يرفع صوته لئلا يتوهم السامعون دخول وقت الصلاة الأخرى .

ولا يؤذن لها في الجديد لأن النبي (ص) فاتته يوم الخندق صلوات وقضاها ولم يؤذن لها .

وجاز لهم تأخير الصلاة لانشغالهم بالقتال وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف.

(الأذان لقضاء الفوائد)

- لا يلزمه الأذان في جميع ما فاتته من الصلاة كفته أذان واحد لهما ويلزمه أذان لكل فريضة وإن لم يؤذن فلا شيء عليه .

(الأذان في جمع الصلاة)

- لو جمع بين صلاتين تقديم أو تأخير فيكفيه أن يؤذن في الأولى منهما وإن لم يؤذن فلا شيء عليه.

(حكم الأذان لجماعة النساء)

- لا يشرع لهن الأذان حتى لا تقوم الفتنة يرفع صوت المرأة بينما تشرع الإقامة لأشخاص الحاضرين وليس فيها رفع صوت كالأذان.

- الأذان والإقامة غير واجبة في جماعة النساء على المشروع في المذهب ولكن إذا كانت المرأة تأذن وتقيم بصوت منخفض فلا شيء عليها إذا كان لا يسمعها إلا النساء .

(صفة الأذان والإقامة)

- **الأذان** معظمه مثنى وقيل مثنى لأن التكبير في أوله أربع .

- **الإقامة** فرادى إلا لفظ الإقامة

(ما يسن في الأذان والمؤذن)

(١١) يسن في كلمات الأذان والإقامة إدراجها أي الإسراع بها. (٢) يسن ترتيله.

(٣) يسن الترجيح فيه . (٤) يسن التنويع في أذان الصبح.

(٥) يسن أن يؤذن ويقيم . (٦) أن يكون متوجها إلى القبلة.

(٧) الإلتفات بعنقه في حيالات الأذان والإقامة . (٨) يؤذن بموضع عال كمنارة وسطح.

(٩) أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه ولأنه أجمع للصوت.

(١٠) أن يبالغ في رفع الصوت في الأذان.

(١١) يسن أن يقول في الليلة المطيرة أو المظلمة ذات الريح بعد الأذان صلوا في رحالكم.

يضاف إليهم الشروط أيضا القادمة في المؤذن

(ما يجب في الأذان)

- (١) ترتيبه وكذلك في الإقامة للإتباع ولأن تركه يوهم اللعب ويخل بالإعلام.
- (٢) تجب موالاته وكذلك الإقامة أى موالة كلاهما.

ما يشترط في الأذان والإقامة

- يشترط في الأذان والإقامة عدم بناء غيره على أذانه أو إقامته.

(شروط المؤذن)

- (١) الإسلام : فلا يصح من الكافر
- (٢) التمييز : أى البالغ العاقل المسلم
- (٣) الذكورة : لأنها شرط من شروط الأذان ولو كان عبدا أو صبيا مميزا.
- (٤) علمه بالمواقيت : إذا علم بدخول الوقت صح
- (٥) أن يكون طاهرا : لأن الأذان يكره للمحدث حدث أصغر.

حكم الأذان والإقامة للمكشوف العورة

يجزئ آذات وإقامة مكشوف العورة فالجنب لأن المراد الإعلام وقد حصل بينما هنا التحريم لمعنى آخر وهو حرمة المسجد وكشف العورة .

(فضل الأذان)

ما رواه البخارى أن النبى(ص) قال "إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان وله إضراط حتى لا يسمع التأذين".

(مكان الأذان)

أن يكون بالمسجد أو على الأقل بالقرب من المسجد .

(وقت الأذان)

بدخول الوقت لأنه للإعلام بدخوله

(لغة الأذان)

هى اللغة العربية

(ما يقال عقب الأذان)

- يسن لكل مؤذن وسامع ومستمع أن يصلى على النبى (ص) بعد فراغه من الأذان والإقامة لقوله (ص) "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا".
- ثم يقول دعاء "اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة الخ" وقال (ص) من قال هذا الدعاء حين يسمع النداء حلت له شفاعتى يوم القيامة.
- يسن الدعاء بين الأذان والإقامة لخبر "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا".

(شرائط وجوب الصلاة)

- (١) الإسلام: فالصلاة لا تجب على كافر .
- (٢) البلوغ : لا تجب على صبي لأنها عبادة بدنية والصبي ضعيف البنية.
- (٣) العقل : لا تجب على مجنون أو معتوه أو سكران.

(شرائط صحة الصلاة)

- (١) ستر العورة : إتفق العلماء على أنه يجب ستر العورة عن النظر بكل ما لا يصف البشرة من الثياب.
- الدليل من القرآن : قوله تعالى "قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما يصنعون".
- ففى هذه الآية دليل واضح على وجوب ستر العورة وأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وحفظه.
- الدليل من السنة فى قول السيدة عائشة فى شأن الصلاة "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".
- وعدم قبول الصلاة إلا بخمار يدل على مدى وجوب ستر العورة ولأن النهى عن الشئ يفيد الأمر بخلافه.

(٢) استقبال القبلة: هو شرط لصحة بإتفاق جميع العلماء

- يقول: قوله تعالى "فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره".
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر نبيه (ص) أن يتجه في الصلاة إلى المسجد الحرام والأمر للرسول أمر لأمرته.
(٣) الوقوف على مكان ظاهر: هو شرط لصحة الصلاة لأنها لا تصح على مكان به نجاسة لمجرد الأرض طاهرة **الدليل:** قوله (ص) (وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا).
 - فبذلك لا تصح الصلاة في مرابط الخيل ولا في أعطان الإبل وما يشبهها.
(٤) دخول وقت الصلاة: فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا تجزى عن الغرض.

(صلاة الجماعة)

- الجماعة لغة:** من جمع الشيء عن تفرقه يجمعه جمعا .
الجماعة اصطلاحاً: هي فعل الصلاة جماعة أى بإمام ومأموم.
أولاً: دليلها من الكتاب: قوله تعالى "وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره".
 - **وجه الدلالة:** أن الله عز وجل أمر بها وحق عليها في حالة الخوف وبالتالي فتكون مشروعية في حالة الأمن أكيد.
ثانياً: دليلها من السنة: ما رواه أبا هريرة أن الرسول (ص) قال (والذى نفسى بيده لقد هممت أن أمر بحطب ليحطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم".
(أهمية صلاة الجماعة)
 (١) أن ثوابها عظيم ونفعها كبير وهي أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة لقوله (ص) (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة).
 (٢) أن مداومة الإنسان على صلاة الجماعة دليل على صلاح وتقوى لقوله (ص) (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان).
 (٣) أن صلاة الجماعة يسبب في رفع درجات العلم ونقص خطايه والمحافظة عليها إلى الممات دليل الإسلام.
(حكم صلاة الجماعة)
 ● إتفق الفقهاء على وجوب الجماعة لصلاة الجمعة وأن الجماعة فيها فرض عين على محل من تلزمه صلاة الجمعة.
 ● **أما الفرائض غير الجمعة فقد اختلف فيها الفقهاء لعدة أراء:**

- **الرأى الأول:** ذهبوا إلى أن الجماعة سنة مؤكدة وإستدلوا بما روى عن النبي (ص) أنه قال " لقد هممت أأمر بالمؤذن فيؤذن ثم أمر رجلاً فيصلى بالناس، ثم إنطلق معى برجال معهم حزم الحطب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".
وجه الدلالة: أنه (ص) خرج مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين يتخلفون عن الجمع والجماعات.
 - **الرأى الثانى:** أن شهود الجماعة فرض على الكفاية وإستدلوا على ذلك بقوله (ص) (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا إستحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية".
 - **الرأى الثالث:** أن الجماعة فرض عين على الرجال الأحرار المقيمين هذا في الصلوات الواجبة مستدلين بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة".
وجه الدلالة: أنها لو لم تكن واجبة لرخص النبي (ص) في تركها في حالة الخوف ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها .

(حكم شهود الجماعة في الصلاة الغير مكتوبة)

شهود الجماعة للجمعة فرض عين أما في الصلوات الغير مكتوبة فمنه:

- (١) الجماعة فيه سنة: كصلاة العيدين والكسوف والتراويح.
- (٢) الجماعة فيه مستحب: كقيام رمضان.
- (٣) الجماعة فيه لا تسن: كالسنة الراتبة وسائر التطوعات.

مكان إقامة الجماعة

الشافعي على أن مكان الصلاة عدوما وكذلك الجماعة تجوز في البيت والصحراء وفي كل مكان طاهر ملائم فيه الصلاة. **أفضل الصلاة : صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة**

(علي من تحب الجماعة)

تجب على الرجال العقلاء الأحرار القادرين عليها ولا تجب على النساء والصبيان والمجانين والعبيد.

(بم تتعقد الجماعة)

تتعقد الجماعة بإثنين فصاعدا والدليل من السنة قوله (ص) : (الإثنان فما فوقهم جماعة).

(شروط الإمام)

(٣) عادل

(٢) عاقل

(١) مسلم

(٤) الذكورة: إشتراط الفقهاء جميعا في أيكون الإمام ذكرا فلا تصح الصلاة خلف إمراة ولا خنثى مشكل ولو إقتضى بها رجلا وجب صلاتها وبطلت صلاة من إقتدى بها ولو صلى خلفها أنثى لم تصح صلاة هذا الخنثى لإحتمال كونه رجلا .

س: الصلاة خلف المخالفين في الفروع

ج: تصح صلاة خلف المخالفين في الفروع كأصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدا تصح صلاة بعضهم خلف بعض لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يزل بعضهم يصل خلف بعض.

وهذا من يسر الشريعة ومن أسباب حفظها وحفظ سلامتها.

(أولى الناس بالإمامة)

عند الشافعية الترتيب على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب وإستدلوا بما روى عن النبي (ص) أنه قال "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجره وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما" ، وجه الدلالة : أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم له وأخوفهم منه وبذلك يكون الأتقى أولى الناس بالإمامة.

– الهدف من هذا الترتيب : بأنه لغرض تكثير الجماعة

■ صاحب المنزل أولى بالإمامة ولو كان مفصولا

والدليل : ما روى عن عبد الرزاق بسنده إلى أبي سعيد مولى قال "تزوجت بإمراة وأنا مملوك فدعوت أصحاب النبي (ص) فتقدم حذيفة يصلى بهم فقال أبو ذر أو رجل ليس لك ذلك فقدموني وأنا مملوك فأممتهم".

حضور المرأة لصلاة الجماعة

- إتفق الفقهاء على أنه يباح للمرأة حضور صلاة الجماعة مع الرجال وذلك لقول عائشة رضی الله عنها "كان النساء يصلين مع رسول الله (ص) ثم ينصرفن متقلعات بمروطهن ما يعرفن من الغسل"

- وقد إجتمع الفقهاء أيضا على أن الجماعة في المسجد لغير المرأة ومثلها من الخنثى أفضل منها في غير المسجد .
وذلك بدليل قوله (ص) صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها.

- إتفقوا أيضا على أنه لا يجوز منع النساء من المساجد ما لم يكن في خروجهم فتنة للرجال .

بدليل قوله (ص) "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خيرا"

الحكم إذا كانت المرأة من ذوى الهيئات : يكره لها حضور الجماعة في المسجد مع الرجال خشية إثارة الفتن والغرائز.

ولكن نقول أنه يجوز للجميع الخروج لصلاة الجماعة عموما مع الإلتزام بالأداب الشرعية للوقاية من الفساد .

صلاة العيدين

● أركان الخطبة وسنتها كما في الجمعة وعلى الإمام أن يعلم المصلين في كل عيد أحكامه:

- ففي عيد الفطر يعلمهم أحكام الفطرة أى الخلقه.

- وفي عيد الأضحى يعلمهم أحكام الأضحية للإتباع ولأن ذلك اللائق بالحال.

● يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات ولاء والخطبة الثانية يسبح ولاء

● ويندب الغسل لعيد الفطر والأضحى والتزيين والطيب كالجمعة.

● يدخل وقت العيد بنصف الليل وقيل يدخل وقته بالفجر كالجمعة.

● مكان أداء صلاة العيد

يسن للإمام أن يذهب من طريق ويرجع من آخر ويخص الذهاب بأطولها والعلم في ذلك: تكثيراً للأجر وقيل ليلتقى بأكبر قدر من الأهل .

- يسن أن يكبر ويكبر الناس خلفه لحضور العيد بذهاب الصبح
- يسن أن يعجل الإمام بالحضور في الأضحى حتى يصل إليها في أو الوقت الفاضل ويؤخره في عيد الفطر.
- يسن أن يأكل في عيد الفطر قبل الصلاة وأن يكون المأول ثمرا ويمسك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يصلى .
- يسن أن يذهب للعيد ماشيا بسكينة ووقار
- يسن إحياء ليلتي العيد بالعبادة.

صلاة الجمعة

الجمعة : جمعها جماعات وسميت بذلك لإجتماع الناس فيها **وقيل:** أنها سميت بذلك لأنه جمع فيه خلق آدم وقيل لإجتماعه فيه مع حواء. **صلاة الجمعة هي :** أفضل الصلوات ويومها من أفضل الأيام وخير يوم طلعت فيه الشمس. - من مات في يوم الجمعة كتب له أجر شهيد ووقى فتنة القبر .

الدليل على مشروعية الجمعة

أولاً: من الكتاب قوله تعالى: "إذا نودى إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله" والمقصود هنا صلاة الجمعة . **ثانياً: من السنة** قوله (ص) (من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه". **وقت فريضة الجمعة :** فرضت الجمعة والنبي (ص) في مكة ولم يصلها وقت ذلك قيل إكمال عددها وقيل لأن من شعارها الإظهار مكان (ص) مستخفياً بمكة وقتها.

حكمة مشروعية الجمعة : شرعت صلاة الجمعة لفوائد عظيمة ومنافع جليلة منها دينية ومنها دنيوية . **الفوائد الدينية هي :** إجتماع العالم بالجاهل في هذا اليوم المبارك فيعلمه ما يحتاج إليه من الأحكام التي يؤدي بها العبادة صحيحة مستوفية الشروط فضلاً عما تشمل عليه الخطبة من الإرشاد والوعظ .

(مكان ووقوف المأموم خلف الإمام)

أولاً : إذا كان فرداً : إتفق الفقهاء على أنه يقف المأموم الذكر ندباً ولو صبياً عن يمين الإمام **الدليل على ذلك:** أن ابن عباس رضى الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي (ص) يصلى من الليل فقامت عن يساره فأخذ برأسى فأقامنى عن يمينه.

ثانياً : إذا كان المأموم رجلاً : يقيما صفا خلفه بحيث لا يزيد بينه وبينهما عن ثلاثة أزرع.

الدليل على ذلك : ما روى عن أنس أنه (ص) صلى في بيت أم سليم فقامت أنا وأم يتيم خلفه وأم سليم خلفنا.

ثالثاً : إذا كان المأموم نسوة : امرأة أو زوجة أو نسوة يقمن خلف الإمام

الدليل: ما روى عن أنس أنه (ص) صلى في بيت أم سليم فقامت أنا وأم يتيم خلفه وأم سليم خلفنا.

رابعاً : إجتماع الجمع من الرجال والنساء والأطفال : إذا كثرت الجماعة وإختلفت أجناس الحضور فيقف أولاً الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء .

وإستدلوا على ذلك بفعل الرسول (ص) وقوله "ليلين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم".

(إمامة المرأة للصلاة)

- إمامة المرأة للرجل : لا تصح بحال في فرض ولا نافلة (لا تجوز)

- والعلم إن النساء شقائق الرجال فالمأموم لا يجوز أن يكون رجلاً والإمام أنثى

- وإستدلوا على ذلك بقوله (ص) "لا تؤمن امرأة رجلاً"

- إمامة المرأة لجماعة النساء (مستحب)

الدليل : لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها أمت نسوة في صلاة العصر فقامت وطهرت.

لا الجماعة فعل خير وتعاون على البر والتقوى لقوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى" وقوله "وإفعلوا الخير" وبذلك يكون جائز صلاة جماعة النساء منفردات وهذا الراجح.

(محاذاة الرجال للنساء في الصلاة)

المحاذاة : هي صلاة الرجال والنساء جنبا لجنب .
- إذا صلى الرجل وبجانبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها (مذهب الإمام مالك)

(صلاة النقل)

النقل لغة : الزيادة

إصطلاحها : هو ما عدا الفرائض ويرادف النقل السنة والمندوب والمستحب وسمى خلفها لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى
قال القاضي من الشافعية فغيره أن غير الفرض ثلاثة: (١) تطوع (٢) سنة (٣) مستحب

(أقسام النقل)

إجمالا :

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------|-----------------|
| (١) رواتب الصلوات | (٢) الوتر | (٣) الضحى | (٤) تحية المسجد |
| (٥) سنة الوضوء | (٦) التراويح | (٧) التهجد | (٨) إستخارة |
| (٩) قضاء الحاجة | | | |

تفصيلا :

(١) رواتب الصلاة :

- وهي : ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وبعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء.
- فائدة الرواتب : تكمل النقصان الواقع في الصلاة .
- الدليل: ما روى عن ابن عمر رضي الله عنه قال "صليت مع النبي (ص) ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الجمعة".

السنن التي لا يسن فيها الجماعة:

(٢) الوتر:

- الوتر ليس بواجب بينما مطلوب بالإجماع لمشروعيته بقوله ﷺ "أوتر ولو بركة".
- أقله ركعة ، وأدنى في الكمال ثلاث.
- وقت الوتر : بين وقت العشاء وطلوع الفجر لخبر "إجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا".

(٣) صلاة الضحى :

- أقلها ركعتان ، وأدنى الكمال أربع ، وأفضلها ثمان ، وأكثرها إثنتا عشرة.
- وقتها : من إرتفاع الشمس إلى الزوال.
- أفضل وقت لها : قبل الظهر بنصف ساعة عند إشتداد الشمس لخبر مسلم " وصلاة الأوابين حين ترمضى الفصال".
- دليل مشروعيته : من السنة قوله ﷺ "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ويجزى عن ذلك ركعتان يصليهما من الضحى".

(٤) تحية المسجد :

- هي من السنة التي لا يسن لها جماعة
- وتكون تحية المسجد بصلاة ركعتان داخله قبل الجلوس أما المسجد الحرام فتحتيته الطواف.
- يكره لداخل المسجد أن يجلس من غير تحية بلا عذر .
- الحكمة من مشروعيته: تعظيما للبقعة وإقامة للشعائر (كما يسن لداخل مكة الإحرام سواء أراد الإقامة بها أم لا).
- فائدة : يكره دخول المسجد بغير وضوء ومن دخل بغير وضوء أو لم يصلى تحية المسجد فليقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(٥) سنة الوضوء :

- هي من السنن التي لا يسن لها الجماعة وهي ركعتين بعد الوضوء.
- ويجوز الزيادة لحديث أن النبي ﷺ قال لبلال "أخبرني بأرجى عمل عملته فإنى سمعت دف نعليك فى الجنة فقال من عملت عملا أرجى من أننى كنت كلما توضأت صليت ما بدا لى من الصلوات".

من النفل الذي تسن له الجماعة

(٦) التراويح :

- وهي الصلاة مقصودة من قوله ﷺ "من قام رمضان إيماناً وإحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر".
- وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر الصادق .
- الدليل عليها قوله تعالى (وبالأسحار هم يستغفرون).

(٧) التهجد :

- لغة : هو دفع النوم بالتكلف والجهود النوم .
- إصطلاحاً : صلاة التطوع في الليل بعد النوم .
- سمي بالتهجد : لما فيه ترك النوم .
- الدليل من السنة : قوله ﷺ "إستعينوا بالقليلة على قيام الليل".
- الفوائد الدنيوية هي : أنه يحصل بين العباد التعاون والتحابب والمصافاة الحقيقية بملاقة بعضهم بعضاً فإنتظام الكل في سلك العبادة التي تطهر نفوسهم من أحداث الحقد والحسد.

حكم الجمعة :

- واجبة على كل مسلم ، بالغ ، عاقل ، حر ، ذكر ، مقيم ، بلا مرض ونحوه.
- لا تجب الجمعة على صبي ولا مسافر ولا مجنون ولا مريض .
- الأعذار التي تجيز ترك الجمعة : نفس الأعذار التي تجيز ترك الجماعة عند الخوف من عدو أو لص أو هواء شديد أو مطر شديد أو حبس .

شروط صحة الجمعة

- (١) أن تكون وقت الظهر لأنها فرضاً لوقت واحد فلم يختلفا.
- (٢) أن تقام في أبنية أماكن المجمعين للجمعة وأسلم تكن في مسجد .
- (٣) ألا يسبقها أو يقارنها جمعة في بلدها لأنه الإقتصار على واحدة يؤدي للمطلوب وهو إظهار شعار الإجتماع وإتفاق الكلمة
- (٤) من شروط الجمعة الجماعة فلا تتعقد بفرادى بل تقام بأربعين منهم الإمام.
- (٥) أن يتقدم الجمعة خطبتان
- (٦) أن يكون لكل شخص من الأربعين بعين مكلفاً أي بالغ عاقل .
- (٧) أن لا يظعن منه لا صيفاً ولا شتاءً إلا لحاجة كتجارة أو زيارة.

أركان الخطبة

- (١) حمداً لله تعالى
- (٢) الصلاة على الرسول ﷺ
- (٣) الوصية بالتقوى
- (٤) قراءة آية للإتباع فيكفي كونها في أحدهما
- (٥) الدعاء للمؤمنين ويكون آخرون لنقل الخلق له عدا لسلف ويكون في الخطبة الثانية لأن الدعاء يليق بالخواتيم .

حكم الإستخلاص في الجمعة : (جائز)

بما تترك الجمعة : تترك بإدراك الركعة الثانية لقوله ﷺ من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".

شروط الخطبة

- (١) كونها عربية لإتباع السلف والخلف .
- (٢) أن تكون مرتبة الثلاث أركان الأولى
- (٣) كونها بعد الزوال
- (٤) القيام فيهما إن قدر للإتباع فإن عجز خطب قاعداً
- (٥) الجلوس بينهما ولا بد من الطمأنينة فيه .
- (٦) إسماع أربعين كاملة بأن يرفع صوته
- (٧) الدلالة بين أركان الصلاة والخطبتين للإتباع

- ستر العورة بما لا يصف ولا يشف وهذا الشرط في جميع الصلوات.
- (٩) يسن للإمام أن يقبل بوجهه على الناس إذا صعد المنبر وأن يسلم على الحضور ويجلس بعد السلام.
- (١٠) طهارة الإنسان عن الحدث الأكبر والأصغر والخبث الغير معفو عنه في البدن والثوب والمكان
- يسن للسامعين وغيرهم أن يقبلوا الإمام بوجوههم لأنه الأب وعليهم الإنصات.
- يكره للحاضرن الكلام لظاهر الآية "إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا".
- ويسن أيضا للغسل ولبس أحسن الثياب البيض وقص الأظافر .
- ما يحرم على أهل الجمعة : التشاغل بالبيع وغيره ، لقوله تعالى " إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع).

(صلاة الخوف)

حكم صلاة الخوف هي نفس حكم صلاة الأمن ، الفارق بينهما أنه يجوز تغيير نظم الصلاة لأجل الخوف .

• الدليل على مشروعيتها :

- من الكتاب : بقوله تعالى "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة".
- من السنة : حديث النبي ﷺ "صلوا كما رأيتموني أصلي" وكذلك فعل الصحابة بعد وفاة الرسول ﷺ .
- أنواع صلاة الخوف كثيرة إختار منها الشافعية ثلاثة أشكال : (وسأخذ منها نوعان)
- النوع الأول :** حيث يكون العدو من جهة القبلة ولا ساتر بيننا وبينه وفيها كثيرة بحيث من الممكن أن تقاوم كل فرقة العدو على حدة فيرتب الإمام القوم صفين فأكثر ويصلي بهم جميعا إلى إعتدال الركعة الأولى .
- فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه صف سجدتين وحرس حينئذ صف آخر.
- النوع الثاني :** الصلاة حيث يكون العدو في غير القبلة أو فيها وثم ساتر وهو قليل وفي المسلمين كثرة وخيف هجومه فيترتب الإمام القوم فرقتين فرقة تصلي والأخرى تحرسهم ثم يأتي بالحرس فيصلي بهم مرة أخرى .

حكم لبس الحرير للصبي

- يختلف الرواة في حل لبس الحرير للصبي لعدة روايات
- الأولى : للولى لباسة للصبي ولو كان مميزا لعدم تكليفه.
- الثانية : ك ليس للولى لباسة الحرير في غير يومى العيد بل يمنعه منه كسائر المحرمات.
- الثالثة : له لباسة قبل السبع سنين دون بعدها .
- يجوز لبس الحرير للرجال والخنثى في حالة الضرورة كحر أو برد شديد أيضا للحاجة كجرب وحكة .
- يجوز للنساء إستعمال الحرير والإبرسيم أما الرجال فيحرم عليه لكن يحل له ما طرز بحرير قدر العادة بأن يجعل طرف ثوبه مسجفا بالحرير .
- تخبر أسماء بنت أبى بكر أنه (ﷺ) كان له جبه يلبسها له لبنة من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج.

صلاة العيد

العيدين : هما الفطر والأضحى والعيد مشتق من العودة لتكراره كل عام .

دليل وجوب صلاة العيدين:

- من الكتاب: قوله تعالى : "فصل لربك وأنحر" والمقصود بها صلاة الأضحى والنحر.
- من السنة قوله ﷺ: للسائل عن الصلاة "خمس صلوات كتبهن الله على عباده قال له هل على غيرها قال لا إلا إن تطوع".
- حكمها :** سنة مؤكدة لمواظبته (ﷺ) عليها وقيل فرض كفاية لأبها من شعائر الإسلام .
- صلاة العيد مشروعة للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر فلا يشترط لها ما يشترط للجمعة.
- وقت صلاة العيد:** ما بين طلوع الشمس وزوالها يوم العيد .
- صفة صلاة العيد :**

- ركعتان وشروطهما وسننها كباقي الصلوات بينما لا يشترط فيها المتعبين بعد التكبير الإحرام يأتى بدعاء الإفتتاح ثم سبع تكبيرات وهذه التكبيرات ليس فرضا ولا بعضا من الهيئات كالتعوذ ودعاء الإفتتاح فلا يسجد لتركهن عمدا ولا سهوا .
- ويسن خطبتان بعد الركعتين للجماعة وتأسيا بفعله (ص) وبخلفائه الراشدين .

صلاة الكسوفين

هي صلاة خاصة بالكسوف للشمس والقمر ويقال فيهما خسوفان ، والكسوف : مأخوذ من كسفت حاله أى : تغيرات

حكم صلاة الكسوف

هى سنة مؤكدة فى حق كل مخاطب بالمكتوبات الخمس ولو كان عبداً أو امرأة لأن النبى ﷺ فعلها لكسوف الشمس ففعلها لخسوف القمر.

صفة صلاة الكسوف

- يحرم المصلى بنية صلاة الكسوف ويقرأ بعد الإفتتاح والتعوذ الفاتحة ويركع ثم يرفع رأسه من الركوع ثم يعتدل فيقرأ الفاتحة ثانياً ثم يركع أكثر من الذى قبله ثم يعتدل .
- ويقول فى الاعتدال من الركوع الأول والثانى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يسجد السجدين بالطمأنينة فهذه ركعة ثم يصلى ركعة كذلك .
- لا يجوز ركوع ثالث ولا يزداد على أركانها ولا ينقص منها.
- الأكمل فيها زائداً على الأقل وأن يقرأ بعد الفاتحة وسوابقها البقرة كما لها إن أحسنها وإلا فقدرها.
- يسبح كثيراً فى الركوع وقالوا فى الأول مائة والثانى ثمانين والثالث سبعين وفى الرابع خمسين ولا يطيل السجدة.
- وهذه الصلاة تسنى للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر ويسن للنساء غير زوات الهيئات الصلاة مع الإمام وذوات الهيئات يصلين فى بيوتهن.
- يجهر الإمام والمنفرد ندباً بالقراءة فى صلاة الكسوف للقمر لأنها صلاة ليل أما كسوف الشمس فتسنى فيها لأنها صلاة نهاية.
- **الدليل على ذلك** عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ﷺ جهر فى صلاة الخسوف بقراءته.

بما تترك صلاة الكسوف

- تترك الركعة منها بإدراك الركوع قبل الأول وإلا فلا تترك ، وإدراكها كلها بإدراكها قبل التسليمه الأولى .
- متى تفوت صلاة الكسوف ؟**
- تفوت بالإنجلاء لجميع المنكسف من كلها أو بعضها يقينا ، لحديث النبى ﷺ "إذا رأيتم الكسوف فادعوا الله حتى ينكسف ما بكم".
- ما الحكم لو اجتمع كسوف وفرض**
- إذا اجتمع كسوف وفرض قدم الفرض إن خيف فواته بضيق وقته وإن لم يخشى فوات الفرض قدم الكسوف وهذا فى الأظهر من أقوال الإمام الشافعى .

(صلاة الإستسقاء)

الإستسقاء فى اللغة : طلب السقيا

شرعا : طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها .

دليل مشروعيه الاستسقاء

- من الكتاب : قوله تعالى (وإذا إستسقى موسى لقومه).
- من السنه : ما روى أن سليمان خرج يستسقى فوجد نملة قائمة تستسقى فقال إرجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم".
- وجه الدلالة :** هو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد له ناسخ فى شرعنا وقد ورد المؤكد فى شرعنا حيث إستسقى نبينا وإستسقى الصحابة من بعده.

أقسام صلاة الإستسقاء : تتنوع صلاة الإستسقاء إلى ثلاثة أنواع

- (١) النوع الأول : يأتى بالدعاء مطلقاً مجتمعين أو منفردين كل يدعو الله عز وجل بطلب المطر وهو أدناها.
- (٢) النوع الثانى : وهو أوسطها يكون بالدعاء خلف الصلوات فرضها ونقلها وخطبة الجمعة.
- (٣) النوع الثالث : أن يأتى بالصلاة وبالخطبة ويأتى بيانها.

الحكم لو تمت الصلاة ولم ينزل المطر

- تعاد الصلاة مع الخطبتين ثانياً وثالثاً وأكثر إن لم يسقوا حتى يسقيهم الله فإن الله يحب الملحين فى الدعاء وفى الصحيحين "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل بقول دعوت فلم يستجب لى".
- فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها إجتمعوا للشكر على تعجيل ما عزموا على سؤاله بأن يثبوا على الله تعالى ويمجدوه ويحمدوه على ذلك قال تعالى "لئن شكرتم لأزيدنكم".

■ يجوز الدعاء بالزيادة إذا لم يتضرروا بكثرة المطر وللإمام أن يأمرهم ندبا بصيام ثلاثة أيام متتابعة.
 ■ ويجوز أن يأمرهم بالتقرب إلى الله بوجوه البر من عتق وصدقه وغيرهما لأن ذلك أرجى للإجابة قال تعالى "فيا قوم إستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا".

■ ويجوز أن يدعوهم للخروج للمظالم المتعلقة بالعباد في الدين والعرض والمال لأن ذلك أقرب للإجابة.
صفة صلاة الاستسقاء:

هي ركعتان كالعيد أى صلاته في كفيتهما من التكفير بعد الإفتتاح وقبل التعوذ والقراءة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية **وقتها:**

كوقت صلاة العيد من أول وقت العيد إلى العصر.

والأصح أنها لا تتأقت بوقت ويخطب لها كالعيد إلا أنه يستبدل التكبيرات في الخطبة بالإستغفار و يكثر من دعاء الكرب ،
 ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا.

- يسن الإنسان أن يسبح عند الرعد والبرق
- يسن ألا يتبع بصره البرق لأن السلف الصالح كانوا يكرهون ذلك.

ملحوظة مهمة

الفصل الثالث باب الزكاة محدد في الدراسة النصية

الفصل الرابع

الصيام

تعريف الصيام

الصيام لغة: الإمساك مطلقاً

الصيام شرعاً: هو إمساك عن المفطرات على وجه مخصوص.

حكم صوم شهر رمضان: هو أمر معلوم من الدين بالضرورة وركن من أركان الإسلام.

الدليل:

(١) من الكتاب: قوله تعالى "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"
(٢) من السنة: قول النبي ﷺ "بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقام الصلاة وريناء الزكاة والحج وصوم رمضان".

(٣) من الإجماع: أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام.
حكم منكر الصيام: - منكره : خارج على الملة ويعامل كالمرتد. - تاركه : تكاسلا وتهاونا (مسلم فاسق)
وقت فرض الصوم: فرض الصيام في شعبان في السنة الثانية من الهجرة .

الحكمة من تشريع الصيام:

(١) أول مقصد هو تقوى الله تعالى.
(٢) الصائم يمنع من المباحات أثناء صومه فتتربى نفسه على الإمتناع من المحرمات.
(٣) الصيام يوحد مشاعر المسلمين.
(٤) الغنى يعرف قدر نعم الله عليه .

فضل الصوم:

(١) أنه جنة: أى الصيام حجاب يتستر به الصائم حتى لا يبعث به هواء لقوله "الصيام جنة يستجن بها العبد من النار".
(٢) أنه يكسر ثورات الشهوة ويهذبها: لقوله ﷺ "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء"
(٣) الصوم سبيل من سبل الجنة وباب من أبوابها: لقوله ﷺ "إن في الجنة باباً خاص بالصائمين ولا يدخل منه غيرهم".
(٤) أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة لقوله ﷺ "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة".
(٥) الصوم من أعظم أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات: لقوله ﷺ "من صام رمضان إيماناً وإحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".

(٦) الصوم سبب في سعادة الدارين: لقوله ﷺ "للصائم فرحتان إذا فطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه".
(٧) أن خلوف فم الصائم أى الرائحة المنبعثة من فيه نتيجة خلو المعدة من الطعام أطيب عند الله تعالى من ريح المسك: لقوله ﷺ "والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك".
(٨) أنه سبب من أسباب إستجابة الدعاء : لقوله تعالى "وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا لعلمهم يرشدون" لما بينه على الصلة الوثيقة بين الصيام وإجابة الدعاء.
(٩) الصيام يكسب البدن الصحة والقوة: وأثبت ذلك علم الطب .

وسائل ثبوت هلال رمضان :

الدليل:

من الكتاب قوله تعالى "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه".

من السنة قول النبي ﷺ "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملها عدة شعبات ثلاثين".

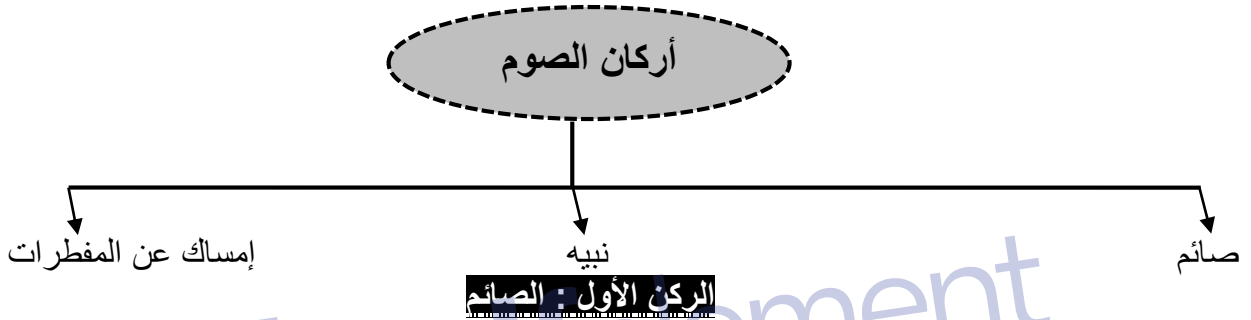
مسألة: إذا أصبح مفطرا يوم الثلاثين ثم بان كونه من رمضان أثناء النهار، إذا تبين كون يوم الثلاثين من شعبان فأصبحوا مفطرين فثبت أثناء النهار كونه من رمضان **وجب التالي:**

(١) قضاء ذلك اليوم بلا خلاف سواء أكل طوال اليوم أو لم يأكل لأن تبين النية ليلا شرط من شروط صحته صوم الفريضة ولا يصح بعقد النية نهارا.

(٢) يحب إمساك بقية النهار ، لحرمة اليوم على الأصح حتى وإن كان أكل قبلها ويثاب على ذلك.

ما ينعقد به ثبوت هلال شوال

لا يقبل في خروج رمضان أقل من شاهدين فإذا رأى هلال شوال إثنان من المسلمين العدول وجب الإفطار.



يجب صيام شهر رمضان على كل من توافرت فيه هذه الشروط:

(١) أن يكون مسلما فلا يقبل من كتابي وغيره لأنه لم يدخل في الإسلام فلا يخاطب به لقوله تعالى "قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما عد سلف" والمرتد أيضا لا يخاطب بالصيام لأنه خارج عن الإسلام.

(٢) أن يكون بالغا عاقلا فلا يجب صوم رمضان علي صبي ولو صام يقبل منه .

مسألة: حكم صيام رمضان وقضائه للمجنون :

المجنون جنونا مطلقا غير مطالب بالإجماع ، وإن أفاق لم يجب عليه قضاء ما فاتته حال الجنون لأنه فات في حال سقط فيه التكليف وذلك لحديث "رفع القلم عن ثلاث" وذكر فيه المجنون.

مسألة: حكم صيام رمضان وقضائه للمغمى عليه:

المغمى عليه لا يلزمه الصوم في حال الإغماء بلا خلاف

لأن إذا نوى من الليل أو أغمى عليه بالنهار - جزء منه - صح صومه .

مسألة : حكم صيام من زال عقله بدواء أو مرض أو سكر:

(١) من زال عقله بشرب دواء لعذر وللحاجة لزمه قضاء الصوم ولا يأتّم بترك الصوم في زمن زوال عقله .

(٢) من زال عقله بمحرم كخمر نحوه فيلزمه القضاء ويكون أثم بالترك وعليه التوبة والإستغفار.

مسألة: إذا نام المسلم جميع النهار وكان قد نوى من الليل :

صح صومه على الذهب ويأتّم فعلية التوبة والإستغفار وقضاء ما فاتته من الصلوات إن كان غير معذور.

الركن الثاني: النية

يجب على المسلم ليحصل على الأجر أن يصوم رمضان إيمانا وإحتسابا دون راء فيه

كمال النية في رمضان

أن ينوى صيام غدا عدا أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى

دليلها قوله تعالى "وما أمروا إلا ليعبوا الله مخلص الله الدين".

و النية : تثبت النية ليلا وتجب لكل يوم من أيام رمضان لأن صوم كل يوم عبادة منفردة.

محلها : في القلب لا يشترط نطق اللسان بها.

مسألة : حكم صيام رمضان بينة النهار:

لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب بنية من النهار بل يجب تبين النية ليلا.

الدليل على ذلك قوله (ص) (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له).

مسألة : هل تجزئ نية واحدة للشهر كله ؟

الرأى الراجح عند الشافعية : أنها لا تصح هذه النية للشهر كامل بل اليوم الأول فقط لأن كل يوم مستقل .

مسألة : هل يجوز عقد نية الصوم مع طلوع الفجر ؟

لا تعقد نية الصوم مع طلوع الفجر بل لابد من أن يكون هناك لحظة بين الفجر والنية .

مسألة : ما الحكم في من نوى الدخول في صوم الفريضة ثم نوى الخروج منه ؟

فسدت النية .

الركن الثالث : الإمساك عن المفطرات

المفطرات هي :

الجماع ، الإستمناء، القيء عمدا ، الأكل عمدا، دخول شيء في جوفه الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد

الدليل على ذلك قوله تعالى “وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر”

والمراد بالأبيض والأسود هنا الليل والنهار.

وقت الصوم يدخل الصوم بطلوع الفجر الصادق ويخرج منه بغروب الشمس.



(١) **السحور :** يستحب للصائم السحور لعينه على الصيام.

(٢) **تأخير السحور :** التأخير في السحور أبلغ من أن يكون أولى لأنه للمعونة فيستحب تأخيرها ومتى حصل شك فيه فالأفضل تركه.

(٣) إذا شك في بقاء الليل ولم يتسحر يستحب له الترك ، فإن تسحر في هذه الحالة صح صومه لأن الأصل بقاء الليل.

(٤) **تعجيل الفطور :** يستحب إذا تحقق غروب الشمس والدليل على ذلك قوله ﷺ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر .

(٥) **الإفطار على تمر :** يستحب الإفطار على التمر فإن لم يجد فعلى الماء لقوله ﷺ “إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فمن لم يحب تمرا فعليه بالماء فإنه طهور”.

(٦) **يستحب أن يفطر صائم** لقوله ﷺ “من أفطر صائما كان له مثل أجر غير أنه لم ينقص من أجر الصائم شيئا”.

(٧) **الدعاء عند الفطر** لقوله ﷺ إذا أفطر قال “ذهب الظمأ وإبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله”.

(٨) **إن سابه أحد أو شاتمته** يقل له “اللهم إني صائم”.

(٩) **السواك إلى زوال الشمس** لحديث عامر بن ربيعة رضى الله عنه قال “رأيت رسول الله ﷺ مالا أحصى يتسوك وهو صائم”.

(١٠) **الجود ومدارسة القراءة** فهما مستحبان في كل وقت ولكن بكثرة في رمضان.

(١١) **الإجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان.**

دليل ذلك عن عائشة رضى الله عنها قالت “كان النبي ﷺ إذا دخل عليه العشر شد منزره وأحيا ليله وأيقظ أهله”.

يستحب تحري ليلة القدر لما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال "من قام ليلة القدر إيماناً وإحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيماناً وإحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".

فضل ليلة القدر

هي منحصره في العشر الأواخر من رمضان ، ويستحب أن يكون الإجتهد في يومها للإجتهد في ليلتها وهي فاضلة وأفضل الليالي ونزلت بها سورة كاملة تبين فضلها (سورة القدر).

(١١) يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال

(١٢) إذا دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع إستحب له إتمامها لقوله تعالى "ولا تبطلوا أعمالكم فإن خرج منها بعذر أو بدون فلا قضاء عليه ولكن يكره ذلك بدليل الآية.

ما يباح فعله للصائم

(١) الغسل : يجوز للصائم الغسل لحديث عائشة أن النبي (ص) "كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم .

(٢) الإكتحال (يجوز للصائم) بجميع الأحوال ولا يفطر.

(٣) الحجامة تجوز للصائم ولا تفطره وفعلها (ص) وهو صائم لكن الأول تركها.

(٤) الأكل والشرب والجماع ليلاً : يجوز كل شيء منهم لقوله تعالى "فالتن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا

واشربوا .."

- مسألة : ما حكم من جامع ليلاً وأذن عليه الفجر وهو جنب ؟

جاز صومه لحدث عائشة رضى الله عنها قالت "أن النبي ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم".
ولا يفهم منه أنه (ص) كان يؤخر الغسل بعد الفجر بل كان يؤذن الفجر وهو جنب ثم يغتسل بعده مباشرة ليدرك الصلاة على أول وقتها.



أولاً : ما يبطل الصيام ويوجب القضاء فقط

(١) الأكل والشرب في نهار رمضان عامداً مختاراً عالماً بالتحريم : بطل صومه مع الإثم وعليه القضاء لأنه فعل ما ينافي الصوم من غير عذر فبطل .

(٢) بلع ما لا يتغذى به في العادة : كلعين وبلع حصاه ونواه ولؤلؤه يوجب القضاء ولا كفارة.

(٣) القيء عمداً : يوجب القضاء ولو كان القيء من غير عمد فلا قضاء فيه

(٤) الحيض والنفاس : الحائض والنفاس ولا يجب عليهم الصيام وعليهم القضاء وليس عليهم قضاء الصلوات الفائتة لعدم الثقة عليهم بل قضاء الصيام فقط.

- مسألة مهمة : حكم إستعمال المرأة أدوية لمنع الحيض من أجل الصيام أو الحج :

أجمع الفقهاء على أن الحائض لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها وأن الحيض أثناء الصيام مفسد للصوم وموجب للقضاء.

(٥) إن طلع الفجر وفي فيه طعام فأكله : بطل صومه عليه القضاء

(٦) بلع ما بين الأسنان بعد الفجر : بطل صومه وإن إقتلح ما بين أسنانه أو ابتلعه .

- جمع الريق وبلعه عمداً بطل صومه

(٧) المباشرة فيما دون الفرج مع الإنزال أثم ووجب عليه القضاء

(٨) سبق الماء إلى الجوف أثناء المضمضة أو الإستنشاق بطل صومه وعليه القضاء.

ثانياً : ما يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة

الجماع في القبل في نهار رمضان عمداً :

- أجمعت الأمة على تحريمه لأنه مناف للصوم فأبطله - إن فعله ناسياً بطل صومه

مسألة: من يختص بالكفارة : الرجل أم المرأة أم هما معا ؟

الكفارة في تعمد الجماع في نهار رمضان يختص بها الرجل سواء كانت المرأة مطاوعة أم لها .

(الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان وكيفية قضاءه)

© العذر الأول ©

(الحيض والنفاس)

- يحرم صومها ويلزمها قضاء ما زفطرته بسبب البيض إذا كان الصوم واجبا كصيام رمضان.

© العذر الثاني ©

(كبر السن)

- لا يجب عليه صيام وعليه أن يخرج فدية طعام مسكين عن كل يوم أفطره.

© العذر الثالث ©

(المرض)

وفيه أحوال ثلاثة:

- (١) المرض اليسير الذي لا يلحقه مشقة : لم يجزله إفطار بالإجماع
- (٢) إذا كان المريض لم يقدر على الصوم لمرض يخاف زيادته: يباح له الفطر ووجب عليه القضاء
- (٣) مريض لا يرجى بروءه ويتعارض الصوم مع مرضه بشهادة : لا يجب عليه الصيام وعليه فدية.

© العذر الرابع ©

(السفر)

وفيه شروط:

- (١) أن يكون مساحة السفر تقصر فيها الصلاة (٢) أن يكون سفر طاعة كعمل أو صلة رحم أو علم .

مسألة : ما الذي يلزم المسافر إذا أفطر في نهار رمضان ؟ يلزمه القضاء ولا فدية عليه .

مسألة : ما الحكم إذا قدم المسافر وهو مضطر أو برأ المريض وهو مفطر ؟ إستحب لهما الإمساك بقية النهار لحرمة الوقت ولا يجب ذلك لأنهما افطار بعذر .

© العذر الخامس ©

(الحمل والإرضاع)

فيها ثلاثة أوجه :

- (١) إن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أخطرتا وقصتنا فعليهما فدية
- س :** لو أنجبت المرضع توأم وإضطرت خوفا عليهما هانت رد الفدية ؟

ج : لا تتعدد والفدية بتعدد الأولاد بل فدية واحدة دفع الضرورة.

- إذا لزمه الإفطار فطر وعليه قضاء ما زفطر للضرورة.

© العذر السادس ©

(دفع الضرورة)

- إذا لزمه الإفطار فطر وعليه قضاء ما فطر للضرورة

(وقت قضاء رمضان) له حالتان:

- الحالة الأولى :** إذا كان معذورا في تأخير القضاء : جاز له التأخير ما دام عذره ولو بقى سنين .
- الحالة الثانية :** إذا لم يكن له عذر: لم يجز التأخير إلى رمضان آخر وعليه قضاء ومقبل مجيء رمضان السنة القابلة فإن أخره حتى أدركه رمضان آخر وجب عليه القضاء مع إطعام مسكينا واحدا عن كل يوم .

(كيفية الإطعام) له كفتان:

- (١) أن يصنع طعاما فيدعو إليه لمسكين بحسب الأيام التي كانت عليه.

يُفَعَّ إلى المسكين نصف صاع أى كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد المقيم فيها.

مسألة : هل يلزم التتابع فى صيام القضاء ؟

لا يجب التتابع وإنما يسحب ذلك .

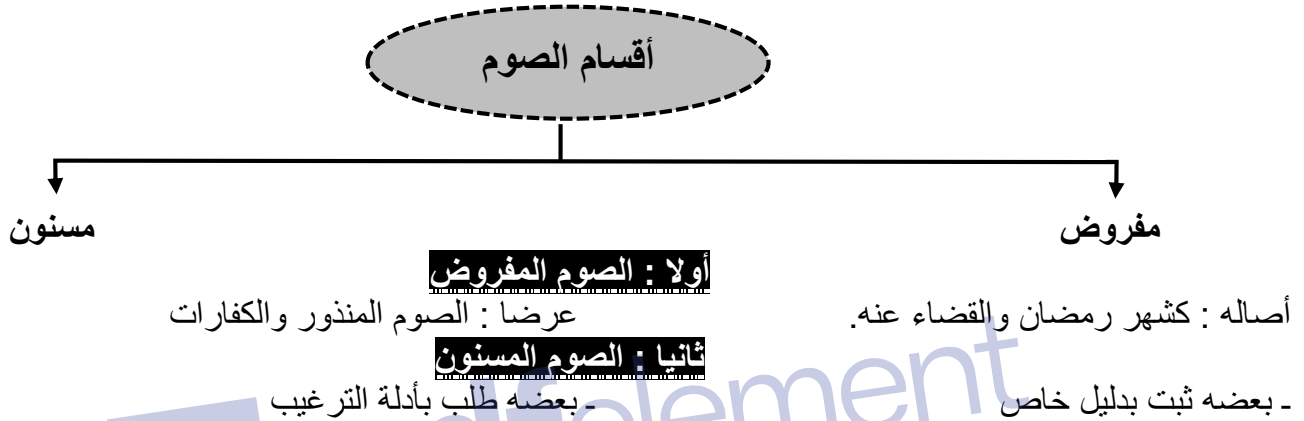
مسألة : لماذا لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى دخول رمضان أجر ويجوز فى الصلاة؟

لأن تأخير الصوم إلى رمضان آخر تأخير له رلى زمن لا يقبل صوم القضاء ولا يصح فيه فهو كتأخيرهِ إلى الموت فلم يجز بخلاف الصلاة فهى تصح فى جميع الأوقات.

مسألة : ما حكم من مات و عليه قضاء رمضان أو بعضه، له حالان :

الحال الأول : أن يكون معذورا فى تقويت الأداء ودام عذره إلى الموت كمن إتصل مرضه أو سفره إلى الموت : لا يجب شىء على ورثته ولا فى تركته .

الحال الثانى : أن يتمكن من قضاءه سواء فاتته بعذر أم بغيره ولا يقضيه حتى يموت: يجب فى تركته لكل يوم من أى كيلو ونصف من قوت البلد من طعام ويجوز لوليه أن يصوم عنه.



(يستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفه

٢) يستحب أن يصوم يوم عاشوراء.

٣) يستحب أن يصوم الأيام البيض وهى ثلاثة من كل شهر

٤) يستحب صيام يوم الإثنين والخميس

مسألة : حكم صيام الدهر؟

هو : سرد السوم فى جميع الأيام إلا الزيام التى لا يصح صومها ، العيدان والتشريق.

حكمه عند الشافعية : - إن خاف ضررا أو فوت حقا بصيام الدهر كره له.

- وإن لم يخف ضررا ولم يفوت حقا لم يكره.

دليل ذلك قيل لعائشة : تصومين الدهر وقد نهى عنه النبى ﷺ قالت نعم وقد سمعت رسول الله (ص) ينهى عن صيام الدهر ولكن من أفطر يوم النحر ويوم الفطر فلم يصم الدهر.

مسألة : صيام التطوع للزوجة؟

لا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه أما فى غيبه عن بلدها فيجوز.

ولو صامت بغير رذن زوجها صح وإن كان الصوم حراما

(الصوم المكروه)

(١) أفراد يوم الجمعة بالصوم:

أما إن وصله بصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر يوم وكان الجمعة فلا إكراه فيه.

الحبيب : لما روى عن النبي (ص) أنه قال "لا يصومون أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده".

الحكمة في كراهة أفراد يوم الجمعة بالصوم

- أن الدعاء فيه مستحب وأيضا سماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها ويستحب أيضا الصلاة على رسول الله (ص) فاستحب له الفطر ليكون أعون على هذه الطاعات وأدائها بنشاط.

(٢) أفراد يوم السبت بالصيام : يكره إفراده إذا لم يوافق عادة له لأن اليهود يعظمونه.

(الصوم المحرم)

(١) صوم يوم الشك وهو الثلاثين من شعبان (٢) صوم يوم العيدين (٣) صيام أيام التشريق

(٤) لا يجوز أن يصوم في رمضان عن غير رمضان حاضرا كان أو مسافرا

(ما يكره للصائم ولا يفسد له صومه)

(١) القبلة (٢) الغيبة (٣) الوصل في الصوم (٤) تأخير الإفطار والشتم

(أحكام الإعتكاف)

تعريفه

الإعتكاف لغة : اللبث أو الحبس الملازمة.

شرعا : هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة.

حكمه : سنة بالإجماع ولا يجب إلا بالنذر.

الأصل مشروعيته :

(١) من الكتاب قوله تعالى "أن طهرا بين للطائفين والعاكفين والركع والسجود"

(٢) من السنة أن النبي (ص) كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله.

(٣) من الإجماع : أجمعت الأمة على مشروعيته وإستجابة خاصة في العشر الأواخر من رمضان.

• وقته المسنون الإقتداء بالنبي(ص) قبل غروب الشمس ليلة الحادى والعشرين منه إلى بعد غروب الشمس ليلة العيد

شروط صحة المعتكف :

- الإسلام : فلا يصح إعتكاف كافر

- النية : لا يصح إعتكاف بدون نية

- العقل : فلا يصح من مجنون

- النقاء : من الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس فلا يصح الإعتكاف بهم

مسألة: حكم إعتكاف المرأة ؟ - يجوز إعتكافها في المسجد بناء على مبدأ المساواة في أجر العمل .

مكان الإعتكاف المسجد ولا يصح من رجل أو امرأة في غير المسجد.

مسألة : حكم الصوم في الإعتكاف

ليس شرطاً لصحة الإعتكاف ولكن الأفضل أن يعتكف صائماً .

الحليل لملى ذلك حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي (ص) إعتكف عشرا من شوال.

وقت الإعتكاف يجوز في أى وقت عدا أوقات كراهة الصلاة والأفضل العشر الأواخر من رمضان.

أقل الإعتكاف يجوز له ما شاء ولو لحظة أو يوم أو شهر لأن الشرع لم يحدد له فبقى على أصله أى يقع على القليل والكثير.

آداب الإعتكاف

(١) يستحب للمعتكف الانشغال بطاعة الله كالذكر وقراءة القرآن.

(٢) ينقطع عن العلاقات الدنيوية فلا يفتح باب لأى زيارة إلا قليلا لحاجته.

(٣) ألا ينشغل بالدنيا وأهلها فلا يسأل عن أخبارها (٤) الصيام فالصيام أفضل مع الإعتكاف.

(٥) أن يكون الإعتكاف في المسجد (٦) أن لا يتكلم إلا لخير

(مبطلات الإعتكاف)

(١) الخروج من المسجد لغير حاجة (٢) الجماع عمدا (٣) الردة والسكر والجنون

(٤) الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا. (٥) الحيض والنفاس

- ما يجوز في الإعتكاف

ذلك للمعتكف من اللباس والطيب والمأكول ما كان جائزا قبل الإعتكاف وسواء رفع الثياب أو غيره ولا إكراه في شيء من ذلك .

الفصل الخامس

الحج

تعريف الحج لغة : القصد

الحج شرعا : قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة.

دليل مشروعيته :

أولا : من الكتاب قوله تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" .

ثانيا : الإجماع أجمع العلماء من فتن الرسول (ص) إلى يومنا هذا على أن الحج فريضة محكمة على كل مستطيع في العمر مرة واحدة.

- وقت فرض الحج : فرض الحج بعد الهجرة في السنة السادسة.

(تعريف العمرة) لغة : الزيارة شرعا : زيارة بيت الله الحرام

حكم العمرة واجبة

دليل ذلك ما رواه أهل السنن أنه أتى وافد بنى المنتفق النبي ﷺ فقال إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره فقال "حج عن أبيك وإعتمر".

فضائل الحج والعمرة

(١) الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

(٢) إن الحاج إن حج ولم يرفث ولم يتصدق تطهر من ذنوبه وآثامه فيرجع كيوم ولدته أمه.

تكرار الحج والعمرة

- الحج والعمرة لم يوجبا إلا مرة واحدة في العمرة لا يقتضى التكرار ومن حج ثم إرتد ثم أسلم لم يلزمه الحج مرة أخرى لأن الرده إنما تحبط العمل إذا إتصل بها الموت.

مسألة : وجوب الحج بعد الإمكان على الفور أم على التراخي؟

- المستحب أن يقدم الحج لقوله تعالى "فاستبقوا الخيرات"

- ولأنه إذا أخره عرضة للفوات بحوادث الزمان

- يجوز أن يؤخره مد سنة لسنة لأن فريضة الحج نزلت سنة بسن وآخرها النبي إلى ستة عشر من غير عذر فلو لم يجز التأخير لما أخره (ص).

الدليل على ذلك : قوله تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا".

(شروط وجوب الحج)

(١) الإسلام : فلا يجب الحج على غير المسلم.

(٢) البلوغ : فلا يجب الحج على الصبي حتى يبلغ.

(٣) العقل : فلا حج ولا عمرة على مجنون.

(٤) الإستطاعة : أى أن يكون مستطيعا ببذنه وماله.

(حج المرأة)

- إذا أرادت المرأة الحج فلا بد من أن يكون معها محرم.

الدليل على ذلك : قوله (ص) (لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم) .

- روى الشافعى رحمة الله عن عطاء إنه سئل عن امرأة ليس معها ذو محرم ولا زوج معها ولكن معها ولانته وموليات يلين إنزالها وحفظها ورفعها قال نعم ، فلتحج.

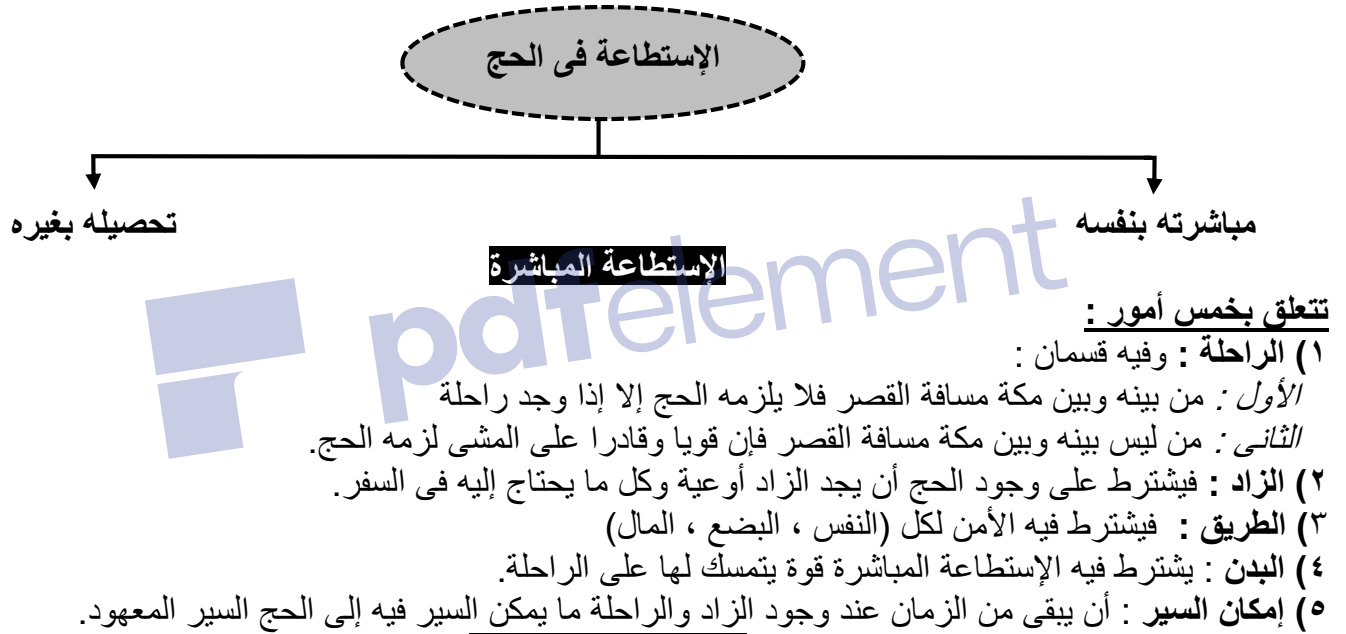
(حيض المرأة قبل طواف الركن)

- (١) لا يشترط في مناسك الحج والعمرة الطهارة إلا في الطواف بالبيت .
 (٢) إذا حاضت المرأة في فترة الحج فإن أمكنها المكث في مكة والإنقطاع عن الرفقة حتى تطهر.
 أو تيسر لها السفر والبقاء على إحرامها ثم العودة في أقرب فرصة لإستكمال مناسكها.

(((مسألة مهمة)))

ما الحكم إذا وقعت المرأة في حرج شديد ومشقة بالغة خاصة إذا حاض قبل طواف الركن ولن تتمكن من المكوث في الحرم حتى إنقضاء الحيض لإرتباطها بقافلة برية أو جوية ولم تتمكن من إمتثال الأمر الواجب ؟
 إختلف الفقهاء في هذه المسألة على عدة مذاهب:

الشافعية : قالوا إن خشيت التخلف عن رفقتها لنحو فقد نفقه أو خوف على نفسها رحلت إن شاءت ويبقى الطوف في ذمتها فإن عادت إلى مكة ولو بعد زمن طويل طافت.
المالكية : قالوا للمرأة الحائض أن تطوف أثناء الطهر المتخلل للمحيض لأن الطهر المتخلل للحيض بعد طهر في مذهبيهم.
توسع متأخري الحنابلة : فأجاز للمرأة المضطرة التي تخشى فوات رفقتها أن تطوف على حالها ولا شرع عليها.



ثانيا : الإستطاعة بغيره

- يجوز أن يحج الشخص عن غيره إذا عجز عن الحج بموت أو كسر أو مرض لا يرجى زواله.
حكم الإستئجار على الحج :

يجوز عند الشافعية الإستئجار على الحج والحليل على جوازه القياس فقد ثبت أن النبي (ص) قال "أحق ما أخذتم عليه أجره كتاب الله".

(ضوابط وشروط وأحكام)

حج البدل ٨ شروط

- (١) لا يصح حج البدل في حجة الإسلام عد القادر الذي يستطيع الحج ببذنه.
- (٢) حج البدل يكون عن المريض مرضا لا يرجى بروه أو الميت أو العاجز ببذنه.
- (٣) حج البدل لا يكون عن العاجز مالهما لأن الحج لم يوجب على الفقير.
- (٤) لا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه.

٦. يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل وللرجل أن يحج عن المرأة.
 ٦) لا يجوز لأحد أن يحج عن شخصين أو أكثر في حجة واحدة.
 ٧) من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات
 - إن مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه ولم يجب القضاء.
 - إن مات بعد ليتكّن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاءه من تركته أوصى بذلك أم لا.
 ٨) تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلا فذلك راجع لله سبحانه وتعالى وعلينا بالدعاء وإخلاص النية.

مواقيت الحج والعمرة

الميعات المكانية

الميعات الزمانية

أولاً: الميعات الزمانية

- ١) **وقت الإحرام بالحج** : شوال وذو القعدة وعشر ليلالي من ذي الحجة ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج والدليل قوله تعالى : الحج أشهر معلومات"
 ٢) **العمرة** : ليس لها وقت فيجوز الإحرام لها في أى وقت في السنة ويستحب تكرارها.

ثانياً : الميعات المكانية

■ يختلف الميعات المكانية للحج باختلاف الجهة التي يأتي منها الحاج:

- ١) **المقيم بمكة** : يصلى ركعتين سنة الإحرام فى المسجد الحرام ثم يأتى داره فينوى الحاج عند بابها وهو الأولى .
 ٢) **إن كان فى غير مكة** : يحرم بالحج من أحد هذه المواقيت:
 ١- ذو الحليفة وهو ميعات متوجه من المدينة.
 ٢- الجحفة وهو ميعات وارد من مصر والشام والمغرب
 ٣- يلمم وهو ميعات الواد من تهامة اليمن.
 ٤- قرن وهو ميعات واد من نجد الحجاز ونجد اليمن.
 ٥- ذات عرف وهو ميعات الوارد من العراق ومن الشرق بصورة عامة.

حكم مجاوزة ميعات الإحرام ذو إحرام أو التقدم عليه.

- إن كان له عذر فله حالان

- ١) يعود قبل الإحرام فيحرم منه
 ٢) أن يحرم ثم يعود إلى الميعات محرماً.

■ الميعات المكانية للعمرة

- أفضل البقاع من أطراف الحل لإحرام العمرة (الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية) وهذه المواقيت قد وقتها الرسول (ص).

(أنواع الإحرام بالحج وما يتعلق به)

ثلاثة أنواع:

- ١) **الإفراد** : من صورة أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة.
 ٢) **حج القرآن** : صورته الأصلية أن يحرم بالحج والعمرة معا
 ٣) **المتمتع** : فهو الذى يحرم بالعمرة ميعات بلده ويدخل مكة ويفرغ من أفعال العمرة ثم ينشرع الحج من مكة.

(موانع إتمام الحج بعد الشروع فيه)

سنة أنواع

- ١) **الحصار العام** : والأصل فيه حادثة الحديبية المعروفة وفى ذلك نزل قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحضرتم فما إستيسر من الهدى) .
 ٢) **الحصر الخاص** : كمن حبسه السلطان ظلماً أو بدين لا يتمكن من قضاءه.
 ٣) **الزوجيه** : يستحب للمرأة أن لا تحرم بغير إذن زوجها أو يستحب له الحج بها.
 ٤) **منع الأبوين** : من له أبوان أو أحدهما يستحب ألا يحج إلا بإذنهما.

(٦) الدين : فمن عليه دين حال وهو موسر يجوز لمستحق الدين منعه وحبسه.
(٦) الشرط : إذا أحرم وشرط التحلل لغرض صحيح كمرض أو ضياع نفقة جاز له التحلل وثبت الشرط.

(تحلل المحصر)

التحلل لغة : أن يفعل الإنسان ما يخرج به من الحرمة.

إصطلاحاً : هو فسخ الإحرام والخروج منه بالطريق الموضوع له شرعاً.

(ما يجب من الهدى المحصر)

يتحلل المحصر من الحج أو العمرة بذبح شاه واحدة تجزء في الأضحية أو ماعز أو ما يقوم مقامها. يشترط تأخير الحلق إلى ما بعد الذبح لقوله تعالى "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله".

العجز عن الهدى : يطعم بقيمة الشاه فإن عجز صام بعدد الإمداد يوماً على كل مد.

(قضاء الحج للمحصر)

لا قضاء على أمد أحصر إلا إذا كان نسكه فرضاً مستقراً كحجة الإسلام.

مكان ذبح هدى الإحصار : إن كان في الحرم ذبح في الحرم وإن كان في غيره فيذبحه في مكانه.

شروط صحة الصوم



الركن الأول "الإحرام"

هو عبارة عن نية للدخول في حج أو عمرة وسمى إحراماً لأنه يمنع من المحرمات.

ماهية الدخول في الإحرام وتحقيقه : لا يتحقق الإحرام إلا بدخول النية

حكم ممارسة أعمال الحج قبل نية الإحرام : لا يجزئه العمل قبل النية فلو طاف أو سعى لم يعتد به ركناً من أركان الحج.

حكم التلفظ بنية الإحرام والتلبية : مستحب

حكم إحرام المسلم بإحرام غيره : يصح

حكم الإحرام لدخول مكة لتجارة وللزيارة : يستحب له الإحرام بعمرة

سنة الإحرام : يسن لمن يريد الإحرام ما يلي

(١) أن يتأهب الإحرام بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظافر لما في ذلك إزالة الأوساخ.

(٢) يستحب الغسل عند الإحرام

(٣) يستحب أن يتطيب في بدنه لإحرامه.

(٤) يستحب للمرأة أن تخفى يدها إلى الكوعين بالحناء قبل الإحرام.

(٥) يستحب للرجل أن يحرم في إزار ورداء ونعلين .

(٦) يستحب أن يصلى قبل الإحرام ركعتين .

(٧) والسنة أن يكثر من التلبية في دوام الأمر.

الركن الثاني : الوقوف بعرفة

المراد بعرفة : عرفات ، المكان الذي يؤدي فيه الحجاج ركن الحج وهو الوقوف بها.

المراد بالوقوف بعرفة : وجود الحاج في أرض عرفه بالشروط والأحكام المقررة.

حكم الوقوف بعرفة : فريضة محكمة والركن الأعظم في الحج بعد الإحرام دليل فريضته : قوله (ص) الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة فجر ليلة جمع فقد ثم حجه.

مكان الوقوف أو حدود عرفه : عرفه كلها موقف فيصبح أداء الركن في أي موضع فيها الإبطن وأدى عرفه لقوله (ص) (وارفعوا عن بطن عرفه).

حد عرفه : من الجبل المشرف على وادي عرنه إلى الجبال المقبله له.

الواجب في الوقوف : أن يكون أهلها للعبادة.

زمن الوقوف : من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر.

باب الوقوف بعرفة شينان :

(١) كونه في وقته المحدود. (٢) كونه أهلها للعبادة.

حكم الطهارة من الحديثين للوقوف بعرفات: لا يشترط الطهارة لقوله (ص) لعائشة حينما حاضت "إفعلى ما يفعل الحاج إلا أن تطوفى بالبيت حتى تطهرى".

سنن الوقوف بعرفة وآدابه:

- (١) الطهارة من الحديثين.
- (٢) الأفضل أن يكون مستقبلاً للقبلة متطهراً.
- (٣) أن يحرص على الوقوف بموقف الرسول (ص) عند الصخرى
- (٤) يسن للحاج أن يبقى في عرفة عن تغرب الشمس فيجمع في وقوفه بين الليل والنهار.
- (٥) يستحب أن يكثر من الدعاء والتهليل وقراءة القرآن.
- (٦) يستحب أن يكثر من التلبية رافعا بها صوته والصلاة على الرسول.
- (٧) أن يكون مضطراً سواء أطاق الصوم أم لا لأن الفطر أعون له .
- (٨) يسن للحاج المسافر جمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم

الركن الثالث : الطواف

الطواف : فرض في الحج

حكمه : ركن من أركان الحج

دليل فريضته قوله تعالى : "وليطوفوا بالبيت العتيق"

أول وقته وآخره : يدخل وقته من نصف ليلة النحر ولا ميقات لآخره.

(واجبات الطواف)

- (١) ستر العورة فلو طاف مكشوف العورة لا يصح طوفه.
- (٢) الطهارة من الحديثين الأصغر والأكبر.

سنن الطواف

- (١) النية في طواف النسك
- (٢) استقبال البيت أول طواف
- (٣) إستقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف مع التهليل والتكبير.
- (٤) سن إستلام الركن اليماني دون تقبيله.
- (٥) أن يطوف ماشياً إلا لعذر كمرض ونحوه.
- (٦) يسن الرمل للرجل في الطوفان الثلاثاء
- (٧) يسن الإضطباع للرجل والصبي في طوف يسن فيه الرجل.
- (٨) الإقتراب من البيت للرجل لأنه أيسر
- (٩) يسن عدم الكلام إلا في خير
- (١٠) أن يقول قبالة باب الكعبة "اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مكان العائد بك من النار" مشيراً بها إلى مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام.
- (١١) الموالاة بين الطوفان.
- (١٢) من سنن الطواف المؤكدة صلاة ركعتين - ركعتا الطواف - .
- (١٣) إستلام الحجر الأسود بعد صلاة ركعتي الطواف.
- (١٤) الملتزم والدعاء به وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة.

الركن الرابع : السعي بين الصفا والمروة

تعريفه : أصل السعي، الإسراع والمهاد به هنا مطلق المشى والسعي بين الصفا والمروة، مأخوذ من طواف هاجر أم رسما عيل عليه السلام في طلب الماء.

حكمه : السعي ركن لا يجبر بدم ولا يتحلل بدونه.

قوله تعالى: "إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو إعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم".

ولقوله (ص) (إسعوا فإن الله كتب عليكم السعى)

(وواجباته)

- (١) يشترط وقوعه بعد طواف صحيح سواء طواف القدوم والإفاضة.
- (٢) يشترط الترتيب بأن يبدأ من الصفا
- (٣) يجب أن يسعى بينهما سبعا
- (٤) كونه في المسعى المعروف فلا يجوز مع الخروج منه.
- (٥) عدم الصارف.

(سنن السعى)

- (١) الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة .
- (٢) الإضطباع فيه للرجل
- (٣) أن يرقى للساعي على كل من الصفا والمروة قدر قامة .
- (٤) أن يسعى ماشيا ويجوز راكبا.
- (٥) المشى أول السعى وآخره يعدو الحاج بينهما .
- (٦) الذكر أثناء السعى
- (٧) الموالاة بين مرات السعى وبينه وبين الطواف.
- (٨) يستحب للساعي أن يخرج من باب الصفا بعد إنتهاءه.
- (٩) يستحب للمرأة أن تسعى بالليل لأنه أسلم وأستر لها ولغيرها من الفتنة.

الركن الخامس : الحلق أو التقصير

تعريفه : هو إستئصال الشعر بالموس ، والتقصير هو قطع الشعر من غير إستئصال.

الدليل قوله تعالى : "لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين" والحلق للرجل أفضل.

شروطه : أن لا يقل الحلق أو التقصير عن إزالة ثلاث شعرات.

وقته : يدخل وقته بنصف ليلة النحر

(سنن الحلق)

- (١) يسن تأخير الحلق إلى ما بعد الذبح
- (٢) أن يحلق أو يقصر الحاج يمينه.
- (٣) يسن إستقبال القبلة عند الحلق أو التقصير.
- (٤) أن يبدأ بالجانب الأيمن.
- (٥) يسن إستيعاب الرأس بالحلق للرجل ، أما المرأة فلها التقصير.
- (٦) يسن لمن لا شعر له برأسه إمرار موسى عليه تحصيلاً للسنة.
- (٧) أن يأخذ شيئاً من شعر اللحية والشارب.
- (٨) أن يكبر عند فراغه من الحلق .
- (٩) يسن دفن الشعر المزال لأن جسد الإنسان في الأهل محترم.

(أركان العمرة)

الإحرام مع النية
سنن الحج والعمرة غير المتعلقة بالأركان أو الواجبات

- (١) طواف القدوم لمن دخل مكة
- (٢) شرب ماء زمزم
- (٣) أربع خطب يلقاها إمام الحج أو نائبه
- (٤) المبيت يمينى ليلة عرفة
- (٥) التلبية عند التحول من حال إلى آخر.

- ٦) سن ترتيب أفعال الحج فى ليلة العيد ويومه.
٧) أن يكثر من الصلاة والطواف والإعتكاف فى المسجد الحرام كما دخل.
٨) دخول الكعبة والصلاة فيها ولو نقلها.

(طواف الوداع)

حكمة : واجب

على من يجب : على كل من أراد مفارقة مكة ولو كان مكيا.
الدليل عن ابن عباس قال "كان الناس ينصرفون فى كل وجه فقال (ص) لا ينفرون أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت".
ترك طواف الوداع : يجبر تركه برم.
طواف الوداع للحائض والنفساء : لا طواف لهم .

محظورات الإحرام

هى الأمور التى يحرم على المحرم التلبس بها أثناء إحرامه.

النوع الأول : المحظورات الخاص بالرجال

- ١) **تغطية الرأس :** يحرم على الرجال عند إحرامهم تغطية الرأس إلا لعذر .
أما المرأة : فتستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط وتستر من الوجه القدر اليسير.
٢) **لبس المخيط :** لقوله (ص) عند ما سئل ماذا يلبس المحرم من الثياب قال (ص) "لا يلبس القمص ولا الغمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين خفين وليقواعهم أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو أرث" وفى رواية أخرى لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين .

النوع الثانى

- التطيب : فلا يجوز استعمال الطيب بعد الإحرام فى ثوبه أو بدنه .

النوع الثالث : دهن شعر الرأس والحية بالزيت والدهن ولو كان قليلا لما فيه من التزيين.

حكم الإفشاء للمحرم : له أن يغتسل ولا كراهة فيه .

حكم الإحتكالمحرم : يحرم بما فيه طيب ويجوز بما لا طيب فيه .

حكم الفصد والحجامة للمحرم : جائز وجائز له أيضا إنشاد الشعر الحلال.

النوع الرابع : الحلق والقلم يحرم على المحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل.

النوع الخامس : الجماع يحرم على الحاج والمعتمر.

ماذا يجب على من أفسد الحج أو العمرة بالجماع

- ١) الإستمرار فى حجه الفاسد إلى نهايته
٢) يجب عليه بدنه (جمل)
٣) يجب عليه القضاء سواء كان الحاج فرضا أو تطوعا.

النوع السادس : مقدمات الجماع فيحرم على المحرم المباشرة بشهوة واللمس باليد بينما لا يحرم اللمس بدون شهوة.

النوع السابع : الاصطياد ، يحرم على المحرم الصيد البرى كقوله تعالى "ويحرم عليكم صيد البر ما دم حرما".

(واجبات العمرة)

١) الإحرام من الميقات : وميقات العمرة المكانى هو ميقات الحج نفسه.

٢) إجتناى محرمات الإحرام التى سبقت .

التحلل من الحج والعمرة

أولا : التحلل من الحج : له تحللان

١) يحصل الأول بفعل إثنان من ثلاثة وهى

(رمى جمرة العقبة ، الحلق ، طواف الإفاضة ، والثانى يحصل بفعل الثالث منهم)

ثانيا : التحلل من العمرة : ليس للعمرة رلا تحلل واحد ويكون بعد إنتهاء أفعالها كلها.

ما يفسد الحج والعمرة :

لا يفسدهما إلا الوطء فى الفرج ولو بغير إنزال.

شروط الإفساد هى :

- ١) أن يكون الوطء فى الفرج ٢) التمييز
٣) القصد فلا فسدان الناس ٤) العلم بالتحريم والإفساد

٦) أن يكون الوطء قبل الفراغ من أعمال العمرة. لإختيار فلا يفسد للمكره

(ما يترتب على من أفسد حجة أو عمرته)

- ١) أن يتم النسك الفاسد ولا يخرج منه حتى يتمه ٢) واجب عليه القضاء ٣) على الواطء دون الموطء ذبح بدنه : يندب أن يفارق الموطوءه في القضاء

زمان إراقة الدماء ومكانها

الزمان : هي لا تختص بزمان بل تجوز في يوم النحر وغيره.

أما المكان : تنقسم لنوعين

- ١) الدماء غير الواجب إرسالها إلى الحرم : يجب ذبحها في مكان الإحصار وتوزيعها على أهل الحرم.
- ٢) الدماء الواجب ذبحها في الحرم : فيجب ذبحها في الحرم وتوزيع لحمها وأجزاءها على مساكين الحرم وفقرائه.

(ما يبطل الحج والعمرة)

الردة

- فوات الحج وحكم ترك أحد الأركان غير الوقوف أو أحد الوجوب أو السنن

يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة سواء كان من فاته معذورا أم لا وإنما لا يائثم الأول ويائثم الثاني ويكون الفوات بطلوع فجر النحر قبل حضور عرفة.

يترتب على من فاته الوقوف بعرفة

- ١) أن يتحلل وجوبا بإكمال عمرة بنية التحلل لا بنية العمرة عند كل عمل منها.
- ٢) يجب عليه القضاء الفوري في العام المقبل سواء كان النسك الذي فاته فرضا أم نقلا.
- وإذا لم يتيسر له القضاء بقى في ذمته إلى أن يقضيه.
- ٣) يجب عليه دم في حجة القضاء كدم التمتع .

(آداب زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم)

- ١) زيارة قبر الرسول (ص) .
- ٢) إذا إنصرف الحجاج والمعتمر من مكة إستحب لهم أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته (ص).
- ٣) ينوى الزائر من الزيارة التقرب وشد الرحل إليه والصلاة فيه.
- ٤) إذا توجه فليكثر من الصلاة والتسليم عليه (ص) في طريقه
- ٥) إذا وقع بصره على أشجار المدينة وما يعرف بها زاد من الصلاة على رسول الله والتسليم عليه ويسأل الله أن ينفعه بهذه الزيارة.

٦) يستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس نظيفا.

٧) يكن من أول قدمه إلى أن يرجع مستشعرا لتعظيمه ممتلىء القلب من هيئته كأنه يراه.

٨) يستحب أن يزور قبور الشهداء .

٩) يستحب أن يأتي مسجد قباء

١٠) يستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع.

١١) يستحب أن يصوم في المدينة ما أمكن ويتصدق على جيران رسول الله.

الأسئلة

- س : عرفى الطهارة لغة وإصطلاحاً مع شرح التعريف بشئ من التوضيح.
- س : للطهارة ثلاث أقسام . س : أو إختارى أو أذكرى دليل على.
- س : ما هى شروط وجوب الطهارة / طهارة القيق ذوى المنى؟
- س : بينى إختلاف الشافعية فى كيفية طهارة وصلاة المحبوس الذى لم يجد ماء ولا تراب مع الأدلة.
- س : عرفى الصلاة ، لغة وشرعاً أو إصطلاحاً والحكم فيها ودليل مشروعيتها ؟
- س : ما حكم الإقامة إذا كانت الصلاة جماعة ؟
- س : هل يشترط المؤذن أن يكون طاهراً؟ س : ما حكم الأذان والمنفرد؟
- س : ما حكم الأذان والإقامة لمكشوف العورة ؟
- س : أذكرى دليلاً على مشروعية الجماعة.
- س : ما حكم جمع الصلاتين فى الحضر .
- س : صحى الحكم الفقهي مصحوباً بالدليل إن وجد إتفق الفقهاء على أن الجماعة لا صلاة الجمعة فرض كفاية ؟
- س : علل لماذا لا تجب صلاة الجماعة على النساء والصبيان؟
- س : بينى الحكم مع الدليل حضور المرأة صلاة الجماعة مع الرجال فى المسجد؟
- س : ما هى أفضل صفوف الرجال ؟
- س : عرفى الصوم لغة وشرعاً مع بيان مشروعيته وفضله ؟
- س : ما هى نواقض الوضوء ؟
- س : ك بم يسن دخول شهر رمضان ؟
- س : هل يمكن إستخدام فرشاة الأسنان قياس على السواك ؟
- س : أذكرى ما يباح فعله فى الصيام ؟
- س : ما حكم أخذ أدوية تمنع من نزول الحيض فى الصيام أو الحج؟
- س : إذا حدثت علاقة زوجية فى نهار رمضان فمن تجب عليه الكفارة الزوجة أم الزوج؟
- س : أذكرى شروط صحة الإعتكاف والمعتكف؟
- س : عرفى الحج لغة وشرعاً مع بيان مشروعيته ؟
- المسائل المذكورة كلها مهمة وتوقعى منهم أى مسألة فى الامتحان
- س : عرفى الطهارة لغة وإصطلاحاً مع شرح التعريف بشرح من التوضيح ؟
- س : ما هى شروط وجوب الطهارة ؟
- س : ما هى أقسام المياه التى يجوز التطهر بها ؟
- س : بينى حكم الزرع الذى يسقى بالنجاسة ؟
- س : بينى ما المقصود بنجاسة المنى ؟
- س : بينى كيفية طهارة جده الميتة ؟
- س : ما هى النجاسات المحرمة من بين إختلاف الشافعية فى كيفية طهارة وصلاة المحبوس الذى لم يجد ماء ولا تراب مع الأدلة؟
- س : بينى ما يحرم به الصوم ؟
- س : عرفى الأذان لغة وشرعاً ؟
- س : عرفى الصلاة لغة وشرعاً مع بيان أصلها والحكم فيها ؟

- س : الطهارة ثلاثة أقسام ؟
- س : دلي على مشروعية الصلاة ؟
- س : ما هي شرائط وجود الصلاة ؟
- س : ما حكم الإقامة إذا كانت الصلاة جماعة ؟
- س : بينى مشروعية صلاة الجماعة من الكتاب والسنة ؟
- س : هل الأذان يستند للرؤيا فقط ؟
- س : على من تجب الجمعة وعلى من لا تجب ؟
- س : بينى حكم الأذان والإقامة ؟
- س : دلي على مشروعية الجمعة ؟
- س : بينى حكم لبس الحرير للصبي ؟
- س : بينى ما يسن في الأذان والمؤذن ؟
- س : ما حكم إمامة المرأة للصلاة ؟
- س : بينى حكم صلاة الكسوف ؟
- س : ما هي شروط صحة الجمعة ؟
- س : من هم أولى الناس بالإمامة ؟
- س : بينى أحكام الإعتكاف ودلي على مشروعيته ؟
- س : ما هي شروط صحة المعتكف ؟
- س : عرفي الصيام لغة وشرعا مع بيان حكمه ودليل مشروعيته ؟
- س : متى فرض الصيام مع بيان فضله ؟
- س : بينى حكم من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه ؟
- س : ما هي مبطلات الإعتكاف ؟
- س : بينى حكم من زال عقله بمرض أو غيره ؟
- س : كيفية ثبوت هلال رمضان وشوال ؟
- س : ما هي مبطلات الصوم ؟
- س : بينى فضل ليلة القدر ؟
- س : ما هي شروط صحة الصوم ؟
- س : متى يكون الصوم محرما ؟
- س : عرفي الحج لغة وشرعا ودليل مشروعيته ؟
- س : عرفي العمرة لغة وشرعا مع بيان حكمها وفضلها ؟
- س : ما هي فضائل الحج والعمرة ؟
- س : بينى كيفية الإستطاعة في الحج ؟
- س : ما الحكم إذا وقعت المرأة في حرج شديد ومشقة إذا حاضت قبل الطواف ؟
- س : بينى حكم الإستجار على الحج ؟
- س : ماهي ضوابط وشروط حج البذل ؟
- س : ما هي مواقيت الحج والعمرة ؟
- س : بينى موانع الحج بعد الشروع فيه ؟
- س : ما هي أركان الحج ؟
- س : بينى سنن الوقوف بعرفة ؟
- س : بينى سنن الطواف ؟
- س : ما هي أركان العمرة ؟
- س : بينى آداب وسنن زيارة المصطفى (ص) ؟

01286173809

01222159750



01011424345

01206457172